Tomo 5 · Guías G13-G15

Gestión patrimonial, errores y sesgos, elegir asesor y entidad

Generado el 14-10-2026 23:28

No es recomendación de inversión ni asesoramiento fiscal.

[VERIFICAR] dato sin confirmar en fuente primaria · **[ESPECULACIÓN]** opinión o previsión · **[VERIFICADO fecha]** confirmado en esa fecha

Contenido de este tomo

1. Guía G13: Gestión patrimonial (España, 13-oct-2026)
2. Guía G14: Errores del inversor y sesgos (España, 13-oct-2026)
3. Guía G15: Cómo elegir asesor y entidad (España, 13-oct-2026)

Guía G13: Gestión patrimonial (España, 13-oct-2026)

> **Guía educativa, no es recomendación** de comprar, vender, contratar ni asignar ningún porcentaje a ningún producto, fondo, ETF, entidad, seguro ni activo. Describe **conceptos y criterios** para ordenar un patrimonio; las decisiones y los números de cada persona dependen de sus circunstancias y deben contrastarse con un profesional (§13). Foco en España, para un inversor particular a largo plazo. **Esta guía reúne las demás y no repite su contenido: lo enlaza.** Para el detalle: G1 (tipos e inflación), G2 (bancos y FGD), G3 (hipotecas), G4 (renta fija), G5 (acciones, ETFs y fondos), G8 (inmuebles), G9 (commodities), G12 (fiscalidad completa) y el dossier 13 (fiscalidad de XRP y XLM). **Fuentes primarias leídas hoy (13-oct-2026): BOE** (texto consolidado de la Ley 35/2006 del IRPF, arts. 33, 49, 52 y la disposición adicional sobre ahorro a largo plazo; Código Civil, arts. 806-808; Ley Orgánica 3/2018, art. 96), **Finanzas para Todos** (portal del Plan de Educación Financiera de la CNMV y el Banco de España; artículo del 3-sep-2025) y **Banco de España** (material «Aprendemos a planificar nuestras finanzas personales» y página de la EFF 2020). **Secundarias:** Yahoo Finance (precios para §5.3), prensa sobre la EFF 2022, Maldita.es, resúmenes de la literatura académica (Brinson y otros; Ibbotson y Kaplan). Lo no confirmado en fuente primaria va como **[VERIFICAR]**; opiniones y previsiones, como **[ESPECULACIÓN]**. Los cálculos son **míos, rehechos a mano**. **El pasado no garantiza el futuro. Nota de método con la auditoría del 13-oct** (`informes/auditoria-2026-10-13.md`): esta guía ya recoge sus correcciones (venta anticipada de un bono = rendimiento del capital mobiliario; los ETFs no tienen traspaso sin tributar; el FGD tiene una garantía de valores aparte; y no uso ningún Brent).

0. Resumen en 12 líneas

1. **Gestión patrimonial ≠ invertir.** Invertir es elegir activos; gestionar es decidir **para qué** tienes el dinero, **cuándo** lo necesitas, **cuánto riesgo puedes soportar**, qué deudas tienes, cómo tributa todo y qué pasa si te ocurre algo (§1).
2. El punto de partida es un **balance personal** (activos, pasivos, patrimonio neto) y un **flujo de caja** (ingresos menos gastos). Sin ellos, no hay base para decidir (§1).
3. Los **objetivos con fecha** (emergencias, vivienda, jubilación, estudios, herencia) determinan el horizonte de cada parte del dinero (§2).
4. **Colchón de emergencia**: el portal oficial del Plan de Educación Financiera cita **entre 3 y 6 meses de gastos básicos** como pauta general, y que se ajuste a la situación personal. **No es una recomendación personal** (§3).
5. **Deuda**: la literatura ordena por **coste frente a rentabilidad esperada**; amortizar una hipoteca equivale a una rentabilidad **segura, sin impuestos**, igual al tipo de la deuda. Ejemplo numérico en §4.
6. **Asignación de activos**: el reparto entre clases (bolsa, renta fija, liquidez…) es el factor al que más se atribuye la **variación en el tiempo** de los resultados de una cartera, pero la cifra famosa del «93,6 %» se cita mal con frecuencia (§5.1).
7. **Ejemplos ilustrativos** (§5.3), con método explícito y datos de 2004-2026: una mezcla de acciones y bonos de EE. UU. tuvo caídas máximas de **-50,8 %** (100 % bolsa), **-39,3 %** (80/20), **-26,8 %** (60/40) y **-19,0 %** (40/60). **No digo cuál es adecuada para nadie.**
8. **Rebalanceo**: por fecha, por banda o con aportaciones; en España **vender un ETF o una acción tributa** y el traspaso sin tributar existe solo para fondos de inversión (§6; G5, G12).
9. **Eficiencia fiscal**: ordenar qué se usa para qué (planes de pensiones, ahorro a largo plazo, compensación de pérdidas) sin perder de vista la liquidez; detalle en G12; los planes de pensiones tienen su guía (G6) (§7).
10. **Protección** (seguros) y **sucesión** (testamento, legítimas, donaciones, bienes digitales y cripto) son partes del patrimonio, no extras (§8-9).
11. **Plantilla de «Política de inversión personal»** en una página, con campos vacíos (§10).
12. **Qué no sé**: no he verificado en fuente primaria las comparativas autonómicas, los datos de la EFF 2022 ni los límites de ciertos productos; ver §13.

1. Qué es la gestión patrimonial y en qué se diferencia de «invertir»

	Invertir	Gestionar el patrimonio
Pregunta central	¿Qué compro?	¿Para qué es cada euro, cuándo lo necesito y qué riesgos asumo?
Alcance	Una parte de los activos	Activos **y** deudas, ingresos y gastos, impuestos, seguros, herencia
Horizonte	El del producto	El de cada objetivo (§2)
Riesgo	Del activo	**De la situación completa** (p. ej. perder el empleo en una caída de bolsa)

El Banco de España (material de Finanzas para Todos) lo plantea desde la base: un **presupuesto** sirve para conocer ingresos y gastos en un periodo, controlarlos, **planificar mediante el ahorro gastos futuros** y tomar decisiones informadas; clasifica los ingresos en **fijos o variables** y los gastos según se pueda prescindir de ellos (**fijos comprometidos, variables, superfluos**).

1.1 Balance personal

- **Activos**: lo que tienes y vale dinero (cuentas, depósitos, inversiones, planes de pensiones, vivienda, vehículo…).
- **Pasivos**: lo que debes (hipoteca, préstamos, tarjeta).
- **Patrimonio neto** = activos − pasivos.
- **Liquidez**: cuánto de eso puedes convertir en efectivo rápido y sin pérdida.

1.2 Ejemplo numérico (ficticio; cálculo mío)

Balance (importes en €): | Activos | € | Pasivos | € | |---|---|---|---| | Cuenta corriente y de ahorro | 8.000 | Hipoteca pendiente | 120.000 | | Depósito a corto plazo | 12.000 | Préstamo de coche | 4.000 | | Fondo indexado | 25.000 | Saldo de tarjeta | 1.000 | | Plan

de pensiones | 10.000 | | | | Vivienda habitual (valor estimado) | 220.000 | | | | Coche | 9.000 | | | | **Total activos** | **284.000** | **Total pasivos** | **125.000** |

Comprobación: 8.000 + 12.000 + 25.000 + 10.000 + 220.000 + 9.000 = **284.000**; 120.000 + 4.000 + 1.000 = **125.000**. - **Patrimonio neto** = 284.000 − 125.000 = **159.000 €**. - Sin la vivienda y su hipoteca: 64.000 − 5.000 = **59.000 €** (comprobación: 159.000 − (220.000 − 120.000) = 59.000). - **Peso de la vivienda en los activos**: 220.000 / 284.000 = **77,5 %**. - **Activos líquidos** (cuentas y depósito): 8.000 + 12.000 = **20.000 €**.

Flujo de caja mensual (€): | Concepto | € | |---|---| | Ingresos netos | 2.800 | | Gastos fijos comprometidos: hipoteca 650, comunidad/IBI/seguros 150, suministros 140, alimentación 400, transporte 230, cuota del préstamo 130 | 1.700 | | Gastos variables y superfluos: ocio 350, ropa y varios 150, vacaciones prorrateadas 100 | 600 | | **Gastos totales** | **2.300** | | **Ahorro mensual** | **500** (500 / 2.800 = **17,9 %** de los ingresos) |

- Gastos básicos = 1.700 €/mes. Liquidez / gastos básicos = 20.000 / 1.700 = **11,8 meses** (el ejemplo ilustra el cálculo; no es una cifra de referencia).
- **Qué enseña el ejemplo**: el patrimonio es en gran parte **vivienda** (poco líquida) y la parte financiera es pequeña. Es una situación frecuente: según la **EFF 2020 del Banco de España**, la vivienda principal es el activo más importante de los hogares españoles (**41,9 % del total de activos**) y los activos financieros, sobre todo cuentas bancarias, son el **20,8 %**; la deuda de la vivienda principal es el **61,7 %** de la deuda de los hogares (página del Banco de España sobre la EFF 2020). Para la **EFF 2022** solo tengo cifras de **prensa** (vivienda ~41,7 % de los activos; 72,1 % de hogares propietarios de su vivienda principal) **[VERIFICAR en la publicación del Banco de España; su servidor rechazó mi petición hoy]**. Nota: la EFF la elabora el **Banco de España**, no el INE.

2. Objetivos y horizonte

Idea: el dinero se agrupa por **para qué** y **cuándo**; cada grupo admite un nivel de riesgo y de liquidez distinto. Es un **marco**, no una asignación sugerida. | Objetivo | Horizonte típico (orientativo) | Qué suele importar más | Dónde mirar | |---|---|---|---| | **Emergencias** | Inmediato (disponible ya) | Liquidez y estabilidad | §3, G2, G4 | | **Gastos previstos** (reforma, coche, boda) | 1-5 años | Que el importe esté cuando se necesita | G4 (letras), G2 | | **Vivienda** (entrada, compra, amortizar) | 3-10 años | Importe, plazo y tipo de interés | G3, G8 | | **Estudios** de hijos | Plazos fijados por la edad | Fecha cierta de uso | G4, G5 | | **Jubilación** | Décadas | Inflación, longevidad, fiscalidad del rescate | G6, G12 | | **Herencia** | Indeterminado | Seguridad jurídica, impuestos, liquidez para pagarlos | §9, G12 §8 |

Cómo definir un objetivo (criterio SMART adaptado): **importe**, **fecha**, **prioridad** y **qué pasa si no se cumple** (p. ej. posponer una reforma frente a no poder pagar la matrícula). Con importe y fecha se puede calcular **cuánto hay que ahorrar al mes** antes de hablar de rentabilidad.

Ejemplo (cálculo mío, ficticio): objetivo de 12.000 € en 4 años (48 meses), sin rentabilidad: 12.000 / 48 = **250 €/mes**. Con un 2 % anual constante compuesto mensual (i = 0,02/12 = 0,0016667): cuota = 12.000 × i / ((1+i)^48 − 1); (1+i)^48 ≈ 1,0832 → cuota ≈ 12.000 × 0,0016667 / 0,0832 ≈ **240,4 €/mes**. La rentabilidad reduce la cuota solo un 4 % aquí: **a plazos cortos manda el ahorro, no la rentabilidad**.

3. Liquidez y colchón de emergencia

3.1 Qué dicen las fuentes

- **Finanzas para Todos** (Plan de Educación Financiera; el pie del sitio lo atribuye a la **CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Asuntos Económicos**; artículo «Cuánto debe tener tu fondo de emergencia», **3-sep-2025**): el fondo suele cubrir **entre tres y seis meses de gastos básicos** (vivienda, servicios, alimentación, transporte y otras deudas); la cantidad **depende de las circunstancias**: personas dependientes, ingresos variables, ser autónomo o tener poca deuda. Indica calcular los gastos básicos mensuales y multiplicarlos por 3 o 6.
- **Dónde**: en una **cuenta separada de la principal**, accesible pero no tan fácil de usar que tiente a gastarlo; una **cuenta a la vista o de ahorro**, no efectivo en casa (misma fuente).
- **Es una pauta general, no una recomendación personal.** La cantidad adecuada para una persona concreta depende de su estabilidad laboral, su deuda y sus dependientes.
- **Bulo a evitar**: circuló que el Banco de España recomienda guardar en efectivo el equivalente a **12 meses** de gastos; según **Maldita.es** (secundaria), el Banco de España respondió que eso **no es cierto** y que recomienda tener el fondo en una cuenta **[VERIFICAR en el comunicado original; no pude abrir el cuerpo del artículo]**.

3.2 Ejemplo de cálculo (usando el §1.2)

Gastos básicos 1.700 €/mes: **3 meses = 5.100 €**; **6 meses = 10.200 €**. Si además se suma el préstamo del coche (ya incluido en 1.700), el cálculo ya lo considera. Si la persona fuera autónoma con ingresos variables, la fuente solo dice que la cifra **cambia** (no da el número).

3.3 Dónde se suele mantener (conceptos)

Opción	Concepto	Ver
Cuenta a la vista o de ahorro	Disponibilidad inmediata; protegida por el **FGD** hasta 100.000 € por titular y entidad **(depósitos)**	G2 §6
Depósito a plazo	Rentabilidad conocida; liquidez dependiente de cancelación anticipada	G2, G4
Letras del Tesoro	Plazos de 3 a 12 meses; si se vende antes, el precio puede variar; **venta antes del vencimiento = rendimiento del capital mobiliario** (art. 25.2 LIRPF, ver G4)	G4

Opción	Concepto	Ver
Fondos monetarios o de renta fija corta	Variación de precio pequeña pero no nula; ver riesgo en G4	G4, G5
- **Garantía**: el FGD tiene **dos garantías independientes**: depósitos (hasta 100.000 €) y **valores** confiados a la entidad (hasta 100.000 €, solo si la entidad **no los devuelve**; **no cubre pérdidas de mercado**) (corrección de la auditoría; detalle en G2 §6).		
- **Rentabilidad real**: con un IPC alto, el dinero en cuenta pierde poder adquisitivo (ver el cálculo en G1 §6). Es el coste de la liquidez.		
- **Qué no es colchón**: dinero en acciones o cripto que puede valer menos justo cuando hay que usarlo (§11).		

4. Deuda

4.1 Orden de prioridades de la literatura (marco)

La literatura de finanzas personales suele ordenar así (**criterio, no recomendación**): (1) **tener un mínimo de liquidez** para no endeudarse por imprevistos; (2) **deuda cara** (tarjetas con crédito revolvente, microcréditos), cuyo coste efectivo suele superar cualquier rentabilidad esperada razonable; (3) deuda de coste medio (préstamos al consumo); (4) deuda barata a largo plazo (hipoteca), donde **amortizar frente a invertir** es un dilema legítimo. - **Ejemplo (cálculo mío)**: 1.000 € en una tarjeta con TAE del 24 % durante un año sin pagar: intereses **≈ 240 €** (24 %). Una rentabilidad esperada de, digamos, 6 % no es comparable con un coste de 24 % **seguro**. La diferencia es que el coste de la deuda es **cierto** y la rentabilidad **no lo es**. - El **Banco de España** en su material insiste en conocer **el coste** del endeudamiento y el riesgo de **sobreendeudamiento**. - Ver G3: TIN/TAE, comisiones de amortización anticipada, avales personales (riesgo de avalar).

4.2 Hipoteca: amortizar o invertir (dilema, ejemplo neutral)

Planteamiento: tienes **10.000 €** disponibles y una hipoteca a **tipo fijo del 3 %** con 10 años por delante. Opción A: **amortizar** 10.000 €. Opción B: **invertir** 10.000 € 10 años. - **Opción A**: evitas pagar un 3 % anual sobre esos 10.000 €. Es como una rentabilidad **segura y sin impuestos** del **3 %** (ahorrar un interés no tributa). Si lo ahorrado se reutiliza al 3 %: 10.000 × 1,03^10 = **13.439,16 €** (1,03^10 = 1,343916; supuesto simplificado). - **Opción B**, tres escenarios **hipotéticos** de rentabilidad bruta anual constante, con impuesto del ahorro al final y supuesto de que esa ganancia sea la única renta del ahorro del año (19 % hasta 6.000 € y 21 % el resto, G12): | Rentabilidad bruta anual | Valor bruto a 10 años | Ganancia | Impuesto | Valor neto | |---|---|---|---|---| | 1 % | 11.046,22 | 1.046,22 | 198,78 | **10.847,44** | | 3 % | 13.439,16 | 3.439,16 | 653,44 | **12.785,72** | | 5 % | 16.288,95 | 6.288,95 | 1.200,68 | **15.088,27** | Cálculos: 1,01^10 = 1,104622; 1,05^10 = 1,628895; impuesto del 5 %: 6.000 × 19 % = 1.140 + 288,95 × 21 % = 60,68 → 1.200,68. Para el 3 %: 3.439,16 × 19 % = 653,44. - **Punto de equilibrio**: para igualar los 13.439,16 € que da amortizar al 3 % durante 10 años, con la tabla anterior (el impuesto del 19 % se paga una sola vez, al final), hace falta una rentabilidad bruta de **≈ 3,6 %** anual (comprobado en la auditoría del 13-oct; si el impuesto se pagara cada año sobre el rendimiento, saldría 3 % / (1 − 0,19) = 3,70 %), **segura**. Una inversión de riesgo tiene que **superar** eso de forma sostenida y puede **no** hacerlo. - **Lo que no recoge el ejemplo**: (1) **riesgo**: B puede ser negativa; (2) **liquidez**: amortizar reduce la liquidez (el dinero ya no está disponible salvo refinanciar); (3) **comisiones** de amortización anticipada (G3 §7: p. ej. 0,25 % de 20.000 € = 50 € en un caso de la Ley 5/2019); (4) **tipo variable**: el coste futuro de la deuda cambia (G1); (5) tu **colchón** (§3); (6) preferencias personales (tranquilidad de deber menos). **No hay respuesta única**; depende de estos factores.

5. Asignación de activos

5.1 Qué es y qué dice la literatura (con cautela; fuentes **secundarias**)

- **Asignación de activos** = reparto del patrimonio financiero entre **clases** (liquidez, renta fija, renta variable, inmuebles, materias primas, otras) y, dentro de ellas, entre regiones o divisas.
- **Brinson, Hood y Beebower (1986)** estudiaron 91 grandes fondos de pensiones de EE. UU. (trimestres de 1974 a 1983): el **93,6 %** (promedio) de la **variación en el tiempo** de la rentabilidad de cada fondo se explicaba por la política de asignación (rango entre fondos: 75,5 %-98,6 %). Una actualización posterior dio **91,5 %**.
- **Qué NO dice ese 93,6 %**: no que el reparto explique el 93,6 % de la **rentabilidad** ni de las **diferencias entre carteras**. **Ibbotson y Kaplan (2000)**, con fondos de inversión y de pensiones, distinguen tres preguntas: **~90 %** de la variabilidad **a lo largo del tiempo** de un fondo típico la explica la política; **~40 %** de las **diferencias entre fondos**; y **~100 %** del **nivel** de rentabilidad medio (porque, en promedio, todos los inversores son el mercado). Los autores señalan que la parte alta se debe sobre todo a que los fondos están expuestos al **mercado en general**.
- **Críticas** (p. ej. Jahnke, 1997): el enfoque mide **volatilidad**, no rentabilidad.
- **Qué se sabe y qué no**: se sabe que el reparto entre bolsa y bonos explica mucho de **cuánto sube y baja una cartera**; **no** se sabe que el reparto «correcto» para un individuo se pueda deducir de esos estudios, ni que la asignación del pasado se repita. [Todo lo anterior es secundario: abstracts y comentarios; **no he leído los artículos originales**; verificar en el *Financial Analysts Journal*.]

5.2 Perfil de riesgo: tolerancia frente a capacidad

Concepto	Qué es	Cómo se aprecia
Tolerancia al riesgo (disposición)	Cuánta caída soportas **emocionalmente** sin deshacer el plan	Cuestionarios; cómo reaccionaste en caídas pasadas

Concepto	Qué es	Cómo se aprecia
Capacidad para soportar pérdidas (objetiva)	Cuánta pérdida puedes absorber **sin comprometer tus objetivos**	Horizonte, estabilidad de ingresos, colchón, deudas, dependientes
- Pueden **no coincidir**: alguien tranquilo ante caídas con un objetivo a 2 años tiene **poca capacidad**; alguien nervioso con horizonte de 25 años tiene mucha capacidad y poca tolerancia. Lo prudente en la literatura es **tener en cuenta la más restrictiva** de las dos [criterio general, no recomendación].		
- **Ejercicio (cálculo mío)**: una caída del 27 % sobre 50.000 € son **13.500 €**; ¿qué objetivo se retrasa y cuánto tardaría en recuperarse (§5.3)? Responder con euros, no con porcentajes, ayuda.		
- Los cuestionarios que las entidades utilizan (test de idoneidad / conveniencia) están regulados; ver G15 (pendiente).		

5.3 Ejemplos ILUSTRATIVOS de carteras: rentabilidad y caída máxima históricas

> **Importante**: estas filas **no son carteras propuestas ni adecuadas para nadie**. Sirven para ver **cómo se comporta en el pasado** una mezcla de dos activos y cuánta caída implicó. Son datos de **EE. UU.** en dólares, con un periodo corto y favorable a la bolsa.

Método (cálculo mío): dos ETFs que replican el S&P 500 (SPY) y bonos del Tesoro de EE. UU. de 7-10 años (IEF), con **cierres mensuales ajustados por dividendos** de Yahoo Finance (secundaria), de **ago-2004 a sep-2026** (265 meses, 22,1 años). Mezcla con **rebalanceo anual** (en diciembre) a los pesos objetivo. Rentabilidad = tasa anualizada compuesta; **volatilidad** = desviación típica de las rentabilidades mensuales × √12; **caída máxima** = mayor descenso entre un máximo y un mínimo posterior de **cierres mensuales** (las caídas intramensuales o diarias serían mayores). **No incluye** comisiones, impuestos, divisa (EUR) ni costes del bróker. Datos de EE. UU. que **no** son una proyección para la cartera de un residente en España. | Mezcla (bolsa / bonos) | Rentab. anual | Volatilidad | Caída máxima (cierres mensuales) | Peor año natural | Mejor año natural | |---|---|---|---|---|---| | 100 / 0 | 11,15 % | 14,71 % | **-50,78 %** (oct-2007 a feb-2009) | -36,8 % (2008) | +32,3 % (2013) | | 80 / 20 | 9,84 % | 11,62 % | **-39,27 %** (oct-2007 a feb-2009) | -25,9 % (2008) | +26,6 % (2019) | | 60 / 40 | 8,35 % | 8,88 % | **-26,76 %** (oct-2007 a feb-2009) | -17,0 % (2022) | +21,9 % (2019) | | 40 / 60 | 6,69 % | 6,74 % | **-18,96 %** (dic-2021 a sep-2022) | -16,4 % (2022) | +17,3 % (2019) | | 0 / 100 (solo bonos) | 2,94 % | 6,48 % | **-23,15 %** (jul-2020 a oct-2023) | -15,2 % (2022) | +17,9 % (2008) | - Con rebalanceo **mensual** en lugar de anual los resultados cambian poco (p. ej. 60/40: 8,15 %, caída -29,46 %), lo que muestra que **el método importa**. - **Lecturas** (descriptivas): 1. **Más bolsa: más rentabilidad media y más caída** en este periodo. La relación **no está garantizada** hacia delante. 2. **Los bonos también cayeron** (-23,15 %; 2022 fue el peor año de la mezcla 60/40 por la subida de tipos); la diversificación **no evita pérdidas**. Ver G1 y G4. 3. **Recuperar**: tras perder el 50,78 % hace falta ganar **+103 %** (1 / 0,4922 − 1); tras perder el 26,76 %, **+36,5 %** (1 / 0,7324 − 1). 4. **En euros**: sobre 100.000 €, las caídas máximas serían 50.780 € (100/0), 39.270 € (80/20), 26.760 € (60/40) y 18.960 € (40/60). - **Límites**: un solo mercado (EE. UU.) en dólares, un periodo de 22 años con dos grandes caídas, un solo bono (duración intermedia), sin impuestos ni costes. **No** se puede deducir de aquí «la» asignación correcta **[ESPECULACIÓN si se presenta como recomendación]**. Datos de la MSCI World y otras series en G5 §5 y §9. - **Qué más cuenta en la asignación** (sin entrar en pesos): inmuebles (G8; es ya una asignación gigante si la vivienda es el 77,5 % del activo del ejemplo §1.2), materias primas (G9), divisa (G5 §5.4) y activos de riesgo alto (§11).

6. Rebalanceo y disciplina

6.1 Reglas habituales (conceptos)

Regla	Cómo funciona	Pros / contras
Por fecha	Revisar y rebalancear en una fecha fija (anual, semestral)	Simple, evita mirar a diario; puede ignorar desviaciones grandes entre fechas
Por banda	Rebalancear cuando un peso se aleja más de X puntos (o X %) del objetivo	Responde a los movimientos; exige seguimiento
Con aportaciones	Dirigir las nuevas aportaciones a lo que está por debajo del objetivo	No obliga a vender (no genera impuestos)
Mixta	Revisión por fecha con banda mínima	Combina las anteriores
- El rebalanceo **reduce la desviación respecto al objetivo**; **no** garantiza más rentabilidad (G5 §8.3).		

6.2 Ejemplo con coste fiscal (cálculo mío, ficticio)

Cartera objetivo 60/40 de 100.000 €: 60.000 € en un ETF de bolsa y 40.000 € en renta fija. La bolsa sube un 25 % y la renta fija no cambia: 75.000 + 40.000 = **115.000 €**; pesos **65,2 % / 34,8 %** (75.000 / 115.000 = 0,652). - **Rebalancear vendiendo**: la bolsa objetivo es 60 % × 115.000 = **69.000 €**; hay que **vender 6.000 €** de bolsa y comprar renta fija. Si el ETF se compró de una vez por 60.000 €, la ganancia de la parte vendida es 6.000 × (15.000 / 75.000) = **1.200 €** y el impuesto al 19 % = **228 €** (G12: 19 % hasta 6.000 € de base del ahorro). **Vender un ETF tributa**; un **fondo de inversión** permite **traspasar** sin tributar entre fondos (art. 94 LIRPF, G5 §7.2; **los fondos cotizados quedan excluidos**). - **Rebalancear con aportaciones**: para volver al 60 % con la bolsa en 75.000 €, el total debe ser 75.000 / 0,60 = **125.000 €**, es decir, la renta fija debe pasar a 50.000 €: **aportar 10.000 € a renta fija** (75.000 / 125.000 = 60 %). Sin impuestos, pero exige tener ese flujo. - **Reglas fiscales a considerar** (ver G12 §4): la **regla de los 2 meses** (si vendes con pérdida valores cotizados y recompras homogéneos 2 meses antes o después, la pérdida no computa hasta vender los nuevos; art. 33.5.f LIRPF, leído hoy en BOE, 1 año para no cotizados) y la **compensación** (§7).

6.3 Aportaciones periódicas

- Las **aportaciones periódicas** automatizan el hábito y evitan «elegir el día»; la comparación con la entrada única está en **G5 §8.1** (en la simulación de G5 la entrada única ganó en la mayoría de ventanas, con la excepción de caídas fuertes; ver sus matices tras la auditoría). **No elimina el riesgo.**
- **Disciplina**: el error habitual es **abandonar el plan en la caída** (G14 pendiente; G5 §10).

7. Eficiencia fiscal (resumen; el detalle está en G12)

> **Principio**: la fiscalidad **condiciona** pero no debe **mandar** sobre la liquidez, el riesgo y los objetivos. Se aplican los **tramos de la base del ahorro (19-30 %)** detallados en G12 §1. 1. **Ordenar qué se usa para qué**: conviene saber qué vehículos **aplazan** impuestos (fondos y traspasos, planes de pensiones), cuáles son **ilíquidos** o con restricciones de rescate, y cuáles tributan cada año (dividendos, intereses). 2. **Planes de pensiones**: la reducción en la base general está limitada por el art. 52 LIRPF (texto consolidado leído hoy): **el menor entre el 30 % de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas y 1.500 € anuales**, con ampliaciones en 8.500 € procedentes de contribuciones empresariales y otras específicas; el rescate tributa como rendimiento del trabajo. Es un **aplazamiento**, no una exención; su guía es la **G6**; aquí no entro en comparar productos. 3. **Ahorro a largo plazo**: la disposición adicional del IRPF sobre el **Plan de Ahorro a Largo Plazo (SIALP/CIALP)** fija aportaciones de **hasta 5.000 € anuales**, disposición **solo en forma de capital** por el total, y una garantía del **85 %** de las aportaciones o primas al vencimiento (texto consolidado leído hoy); la exención de los rendimientos por mantenerlo el plazo exigido (art. 7.ñ) (plazo de **5 años** desde la apertura, art. 7.ñ) LIRPF, verificado en el BOE el 13-oct; requisitos en G6 §5.4). Ver G6. 4. **Pérdidas compensables** (art. 49 LIRPF, leído hoy): los saldos negativos de rendimientos de capital mobiliario se compensan con el saldo positivo de las ganancias patrimoniales del mismo año **con el límite del 25 %**, y viceversa; lo que no se compensa se arrastra **4 años**. **Cuidado**: la venta de un bono o letra antes del vencimiento es **rendimiento del capital mobiliario**, no ganancia patrimonial (G4, corregido). 5. **Tipos de renta**: no es lo mismo un dividendo, un interés, una ganancia o el alquiler (G12 §2-3; G8). 6. **Residencia fiscal y comunidad** (Patrimonio, Sucesiones): ver G12 §7-8 y §10. 7. **Obligaciones informativas** (modelo 720, 721, DAC8): G12 §9 y dossier 13. - **Hay que revisar cada año**: los límites, deducciones y escalas cambian por ley; los datos de esta guía están a **13-oct-2026**.

8. Protección: los seguros como concepto

> Solo conceptos. **No recomiendo productos, cuantías ni aseguradoras.** Los seguros **transfieren** un riesgo (que sea poco probable pero muy costoso) a cambio de una prima; no son una inversión. | Riesgo | Qué cubre el concepto | Preguntas a hacerse | |---|---|---| | **Vida** (fallecimiento) | Un capital a los beneficiarios | ¿Quién depende de mis ingresos? ¿Quién sufriría una deuda pendiente (hipoteca) si yo falto? | | **Invalidez / incapacidad** | Un capital o renta si no puedes trabajar | ¿Cuánto tiempo aguantaría mi colchón sin ingresos? | | **Salud** | Gastos sanitarios (público y privado) | Qué cubre el sistema público y qué no | | **Hogar** | Daños en vivienda y contenido | Cuánto vale reponerlo; **exclusiones** | | **Responsabilidad civil** | Daños a terceros | Ámbito y límite de la póliza | | **Dependencia / longevidad** | Gastos de cuidados en la vejez | Cómo se financiaría; ver también la DA 15.ª del IRPF (disposición de la vivienda por mayores de 65 años: las cantidades **no se consideran renta**, texto leído hoy, con condiciones) | - **Coste y riesgo**: la prima es un **coste** (que reduce el ahorro); **cobertura infraasegurada** o **excluida** es un riesgo (leer la póliza, las exclusiones y los plazos de carencia). - **Seguro vinculado a una hipoteca**: la Ley 5/2019 restringe la contratación **obligada** de productos vinculados (G3 §6.2). - **Fiscalidad**: el capital que cobra un beneficiario de un seguro de vida suele integrarse en el **Impuesto de Sucesiones y Donaciones** (el preámbulo de la Ley 29/1987 habla de la **acumulación** de cantidades por seguros de vida a la porción hereditaria) **[VERIFICAR el artículo y los matices por parentesco y comunidad]**. - **Una cosa es protegerse y otra invertir**: los productos mixtos (seguro + ahorro) mezclan ambas; leer cómo se desglosan comisiones y coste del seguro (G6).

9. Planificación sucesoria

9.1 Testamento y legítimas (Código Civil, texto consolidado leído hoy)

- **Legítima** (art. 806): «la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos» (**herederos forzosos**; art. 807: hijos y descendientes, y a falta de ellos, padres y ascendientes, y el cónyuge viudo en la forma que establece el Código).
- **Hijos y descendientes** (art. 808): la legítima son **las dos terceras partes** del haber hereditario; el testador puede destinar **una de esas dos terceras partes a mejorar** a hijos o descendientes y **la tercera parte restante es de libre disposición**.
- **Qué implica (concepto)**: sin testamento rige la **sucesión intestada**; con testamento, puedes repartir **solo la parte no reservada**. Hay **regímenes forales o especiales** (Cataluña, Navarra, País Vasco, Galicia, Aragón, Baleares) con reglas propias **[VERIFICAR cada uno; no los he leído]**.
- **Dónde se formaliza**: ante notario (testamento abierto, cerrado u ológrafo); consultar el **Registro General de Actos de Última Voluntad** **[VERIFICAR requisitos y plazos]**.

9.2 Impuestos: sucesiones y donaciones por comunidad

- **El detalle está en G12 §8** (marco estatal de la Ley 29/1987, comparativa autonómica y ejemplo numérico). Idea clave: el mismo importe puede tributar **desde unos cientos de euros hasta decenas de miles** según la **comunidad** aplicable (G12 §8.3: 300.000 € heredados por un hijo dan ≈ 51.398 € con la tarifa estatal sin bonificar y ≈ 514 € con una bonificación del 99 %). **Aunque la cuota sea cero, se debe presentar la autoliquidación** (G12 §8.2).
- **Liquidez para pagar** (concepto): un patrimonio muy ilíquido (inmuebles) puede dejar a los herederos con el impuesto a pagar y **sin efectivo**; plazos y aplazamientos en G12 **[VERIFICAR]**.
- **Donaciones en vida**: tributan en el Impuesto de Donaciones y se **acumulan** con la herencia en ciertos plazos (G12 §8.1, art. 30). **Valorar con asesor fiscal y notarial**: los efectos en la legítima, la fiscalidad de la plusvalía del donante y las acumulaciones.

9.3 Bienes digitales y cripto: el riesgo, sin decir qué hacer

- **Hecho**: la ley orgánica de protección de datos (**LO 3/2018, art. 96**, leído hoy) regula el **acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios** de personas fallecidas por parte de familiares y herederos y el testamento digital. **Eso es distinto** de una cartera de cripto con **custodia propia**, donde **solo quien posee la clave puede mover los fondos**; si la clave no se transmite ni se puede recuperar, **no hay a quién reclamar** [riesgo descrito, no consejo].
- **Riesgos descritos** (dossier de custodia): pérdida de acceso de los herederos a una cuenta de exchange o a una billetera; frases de recuperación custodiadas por una sola persona; claves que, si se comparten o se anotan, **crean otro riesgo** (robo, estafa). Ver el dossier de custodia y seguridad, apartado de herencia, para el detalle y las garantías de cada modelo.
- **Fiscalidad de la herencia de cripto**: valoración y modelos informativos en el dossier 13 y G12 §8-9 **[VERIFICAR con un asesor]**.

10. Plantilla: «Política de inversión personal» (una página)

> **Instrucciones**: copiar, rellenar a mano y firmar con fecha. **No hay valores sugeridos**: cada campo lo decides tú. Se guarda **fuera del repositorio público** (los datos personales no deben ir a un repositorio público).

```
POLÍTICA DE INVERSIÓN PERSONAL                Fecha: ____/____/______   Próxima revisión: ____/____/______

1. SITUACIÓN
   Patrimonio neto: ________ €   Activos líquidos: ________ €   Deudas: ________ €
   Ingresos netos mensuales: ________ €   Gastos básicos mensuales: ________ €
   Personas a mi cargo: ________   Estabilidad de ingresos (marcar): [ ] estable  [ ] variable  [ ] incierta

2. OBJETIVOS (uno por línea)
   Objetivo: _________________  Importe: ________ €  Fecha: ____/____  Prioridad: ____
   Objetivo: _________________  Importe: ________ €  Fecha: ____/____  Prioridad: ____
   Objetivo: _________________  Importe: ________ €  Fecha: ____/____  Prioridad: ____
   Si un objetivo no se cumple, lo que haré: ____________________________

3. COLCHÓN DE EMERGENCIA
   Meses de gastos básicos que considero necesarios: ______   Importe: ________ €
   Dónde se mantiene: ____________________   Cuándo lo uso: ____________________

4. DEUDAS
   Deudas que quiero amortizar y orden: ____________________
   Condición para amortizar antes de invertir: ____________________

5. REPARTO OBJETIVO (por clase, % del patrimonio financiero)
   Liquidez: ____ %   Renta fija: ____ %   Renta variable: ____ %
   Inmuebles (excluida vivienda habitual): ____ %   Materias primas: ____ %   Otros de riesgo alto: ____ %
   Máximo que puede perder mi patrimonio financiero sin cambiar mis objetivos: ________ € (____ %)

6. REGLAS DE APORTACIÓN
   Importe: ________ €   Frecuencia: ________   Destino (por prioridad): ____________________
   Qué hago si cambia mi ingreso: ____________________

7. REGLAS DE REBALANCEO
   Método (marcar): [ ] por fecha: ______   [ ] por banda: ± ____ puntos   [ ] con aportaciones   [ ] otro: ______
   Cómo gestiono el coste fiscal de vender: ____________________

8. LÍMITES DE RIESGO
   Peso máximo de un solo activo o emisor: ____ %   Peso máximo de activos de riesgo alto: ____ %
   Activos o productos que no compraré: ____________________
   Apalancamiento permitido (sí/no): ____

9. REGLAS DE DISCIPLINA
   Qué haré si mi patrimonio cae un ____ %: ____________________
   Qué NO haré: ____________________
   Plazo de espera antes de cambiar la política (cooling-off): ______ días

10. PROTECCIÓN Y SUCESIÓN
   Seguros que tengo: ____________________   Revisados el: ____/____/____
   Testamento (fecha/notaría): ____________   Beneficiarios de planes y seguros revisados: ____/____/____
   Dónde está la información de cuentas y accesos para quien deba actuar: ____________________

11. REVISIÓN
   Revisión ordinaria: [ ] anual  [ ] otra: ______   Eventos que obligan a revisar: ____________________
   Asesor consultado (si lo hay): ____________________   Fecha: ____/____/____
```

11. Activos de riesgo alto (cripto) dentro del patrimonio: concentración y volatilidad

> Solo conceptos. **No opino sobre ningún activo concreto ni sugiero pesos.** - **Concentración**: un activo que se mueve mucho pesa en el patrimonio **tanto por su volatilidad como por su peso**. El efecto de una caída es **peso × caída**. - **Ejemplo (cálculo mío, ficticio)**: patrimonio financiero de **55.000 €** (cuentas, depósito, fondo y plan del §1.2). Un activo volátil que pesa el **5 %** (2.750 €) y cae un **70 %** resta 1.925 € (**-3,5 %** del patrimonio financiero); si pesa el **20 %** (11.000 €), resta 7.700 € (**-14 %**). Recuperar esas pérdidas exige, sobre el activo, una subida de 1/0,30 − 1 = **+233 %**. - **Volatilidad y liquidez**: un activo que cae mucho **cuando más se necesita el dinero** no es colchón (§3). Además puede tener **riesgo de contraparte** (exchange; ver el dossier de custodia), de **regulación** y de **fiscalidad** distinta. - **Datos del propio proyecto** para entender la magnitud de caídas y cómo se mueven con otros activos: prueba de estrés (caídas máximas, peores ventanas y correlaciones de una mezcla de dos criptoactivos). Lo que ese estudio muestra es **pasado**. - **Fiscalidad**: ver el dossier 13 (permutas, FIFO, compensación, modelos 721/172/173/175) y G12. - **Comparación con otras clases**: G5 §9 (tabla de caídas máximas de bolsa, oro y bitcoin) y G9 (commodities).

12. Errores comunes y señales a vigilar

12.1 Errores comunes

1. **No tener balance ni presupuesto**: no se sabe cuánto se ahorra ni se puede medir el progreso.
2. **Invertir antes de tener liquidez**: obliga a vender en el peor momento o a endeudarse.
3. **Confundir tolerancia y capacidad** (§5.2).
4. **Concentrar** el patrimonio en la vivienda o en un solo activo (§1.2, §11).
5. **Ignorar comisiones y fiscalidad** (G5 §5.3, G12).
6. **Comprar seguros por inercia**, o no tener los que cubren los riesgos que no puedes asumir (§8).
7. **Dejar la herencia al azar**: sin testamento, sin información de accesos (§9).
8. **Cambiar la estrategia tras una caída o una subida** (G14, pendiente).
9. **Rebalancear sin contar impuestos** (§6.2).
10. **Fiarse de rankings con afiliación o de «gurús»** (conflicto de interés); ver G15 (pendiente).

12.2 Señales a vigilar y calendario de revisión (orientativo)

Cuándo	Qué revisar
Una vez al año (p. ej. antes de la campaña de la renta; abril-junio, G12 §11)	Balance, flujo de caja, objetivos, pesos de la cartera, seguros, beneficiarios; datos fiscales
Antes del 31-dic	Planes de pensiones y su límite (§7); ganancias y pérdidas del año y posible compensación (G12 §4); comprobar la regla de los 2 meses
Ante cambios de vida	Nacimiento, matrimonio o divorcio, cambio de empleo, hipoteca, herencia, jubilación, fallecimiento, mudanza a otra comunidad o país (residencia fiscal, G12 §10)
Ante cambios fiscales o regulatorios	Presupuestos, decretos-ley, nuevos modelos informativos (DAC8; dossier 13); G12 §11
Cuando el peso se desvía de la política	Según la regla elegida (§6)
Cuando cambia el horizonte de un objetivo	Pasar dinero de «largo» a «corto» (G4)

13. Lo que no sé / no he podido verificar, y puntos para confirmar con un asesor

13.1 Verificado en fuente primaria (13-oct-2026)

- **BOE, art. 49 LIRPF** (compensación: límite del **25 %** y **4 años**) y **art. 52** (límite de reducción: **30 %** de los rendimientos o **1.500 €**; **+8.500 €** de contribuciones empresariales), y la **disposición adicional** del ahorro a largo plazo (**5.000 €/año**, capital único, garantía del **85 %**).
- **Finanzas para Todos** (3-sep-2025): **3-6 meses** de gastos básicos como pauta general, cuenta a la vista o de ahorro.
- **Código Civil, arts. 806-808** (legítima: **dos tercios** a los hijos; uno de ellos mejorable) y **LO 3/2018, art. 96** (testamento digital).
- **Banco de España**: presupuesto personal; EFF 2020 (vivienda **41,9 %** de los activos; financieros **20,8 %**; deuda de vivienda **61,7 %** de la deuda).

13.2 No verificado o con fuente secundaria

- **EFF 2022** (cifras de prensa); la **riqueza neta mediana** no la obtuve (la web del Banco de España rechazó la petición). La EFF es del **Banco de España**, no del INE.
- **Brinson y otros / Ibbotson y Kaplan**: abstracts y comentarios, no los artículos.
- **Carteras ilustrativas (§5.3)**: Yahoo Finance (secundaria; sin comisiones, impuestos ni divisa EUR; un solo bono y un solo mercado).
- **OCDE** (marcos de competencias financieras) y **CNMV** (guías específicas de asignación): **no consultadas**.
- **Seguros**: la fiscalidad del capital de un seguro de vida en Sucesiones; coberturas y exclusiones concretas; **Consorcio de Compensación de Seguros** (no revisado).
- **Plazos, requisitos y tributación del Plan de Ahorro a Largo Plazo** (art. 7.ñ) y de los **PIAS**; límites vigentes de **planes de pensiones** y su evolución (G6).
- **Regímenes forales de sucesiones** (Cataluña, Navarra, País Vasco, Galicia, Aragón, Baleares), el **Registro de Actos de Última Voluntad** y las **comparativas autonómicas** de G12 §8.2 (G12 ya las marca como **[VERIFICAR]**).
- **RDL 29/2026 y cambios de 2027**: afectan al alquiler (G8, G12); no se tratan aquí.

13.3 Puntos para confirmar con un asesor (fiscal, jurídico, financiero)

1. ¿Mi **colchón** y mi **horizonte** son coherentes con mis objetivos y mi estabilidad laboral?
2. **Amortizar o invertir**: con mi tipo (fijo o variable), mi comisión de amortización y mi tramo de ahorro.
3. ¿Qué **riesgos personales** no puedo asumir y cómo los cubro (vida, invalidez, responsabilidad civil)?
4. **Fiscalidad de rebalancear** con mi base de coste real y mi regla de 2 meses.
5. **Testamento**: legítimas, régimen civil aplicable (foral o común), donaciones en vida y su efecto fiscal.
6. **Residencia fiscal y comunidad** para Patrimonio y Sucesiones.
7. **Bienes digitales y cripto**: qué documentar y cómo acreditar la titularidad a los herederos (con asesoramiento jurídico).
8. Si recurro a un asesor, **cómo comprobarlo y qué conflictos de interés tiene** (G15, pendiente).

14. Guías relacionadas

- **G1, G2, G3, G4, G5, G8, G9, G12** y los dossiers 13 (fiscalidad de XRP/XLM), custodia y prueba de estrés (enlaces arriba).
- **Serie completa**: todas las guías están hechas (ver MAPA).

Guía G14: Errores del inversor y sesgos (España, 13-oct-2026)

> **Guía educativa, no es recomendación** de comprar, vender ni contratar ningún activo, producto o estrategia, y **no es un diagnóstico personal**: describe cómo funcionan los sesgos y qué herramientas existen, sin decir qué debe hacer nadie. Foco en España, para un inversor particular a largo plazo. **Fuentes primarias leídas hoy (texto completo)**: Barber y Odean (*Journal of Finance*, 2000), Odean (*Journal of Finance*, 1998), Morningstar (informe «Mind the Gap 2025», PDF oficial del 13-ago-2025), Banco de España (Encuesta de Competencias Financieras 2021, informe de nov-2023), CNMV (estudio sobre criptomonedas, mayo-junio de 2022) y la página de la revista *Econometrica* (Kahneman y Tversky, 1979; solo el resumen). **Nota de ESMA** (27-mar-2018) leída en su web. Lo que **no** pude abrir en fuente primaria va como **[VERIFICAR]**; las opiniones y previsiones, como **[ESPECULACIÓN]**. Los cálculos son **míos con datos públicos**. **El pasado no garantiza el futuro.**

0. Resumen en 12 líneas

1. Un **sesgo** es una desviación sistemática y previsible al decidir. No significa «ser tonto»: lo tenemos todos, y se nota más cuando hay dinero, miedo o ruido (§1-2).
2. Hallazgo académico sólido: la **teoría prospectiva** (Kahneman y Tversky, *Econometrica*, 1979) describe que valoramos ganancias y pérdidas **respecto a un punto de referencia**, y que las pérdidas pesan más que ganancias equivalentes. Lo **discutido** es cuánto pesa, cuándo aparece y cuánto de esto explica los precios de mercado (§1).
3. **Barber y Odean (2000)**: con 66.465 hogares de un bróker de EE. UU. (1991-1996), los que más operaron ganaron **11,4 %/año** frente a **17,9 %** del mercado; el hogar medio, **16,4 %** neto (§3.2).
4. **Odean (1998)**: con 10.000 cuentas (1987-1993), se realizaron más las ganancias (**14,8 %** de las ganancias latentes) que las pérdidas (**9,8 %**): ratio **1,52** (cálculo mío sobre las cifras del artículo) (§3.3).
5. **Morningstar «Mind the Gap 2025»**: el dólar medio invertido en fondos y ETFs de EE. UU. ganó **7,0 %/año** en 10 años (hasta 31-dic-2024) frente a **8,2 %** del fondo: **1,2 puntos** menos (**≈ 14,6 %** de la rentabilidad). El propio estudio advierte que **no mide el error de un inversor concreto** y que parte de la diferencia viene de hábitos razonables, como aportar cada mes (§3.1).
6. En este proyecto, la **prueba de estrés** de XRP/XLM muestra caídas de **-50 % en una semana** y **-95 %** desde el máximo (§4.1). Saber que existen **antes** de que pase es una forma de no decidir en caliente; no es una previsión.
7. **Cripto y redes**: manada, influencers, «predicciones» de precio y bulos. Comprobar una afirmación con **fuente primaria** reduce el riesgo (§5; ver dossier de custodia §7).
8. **Herramientas** (sin recomendar productos): reglas escritas de antemano, lista de comprobación, diario de decisiones, periodo de enfriamiento, revisión con calendario, premortem y abogado del diablo (§6).
9. Errores concretos del inversor español: comisiones, productos complejos, concentración en la empresa donde se trabaja, fiscalidad y divisa, rentabilidades pasadas, vender en pánico, apalancarse, confundir ahorro con inversión (§7).
10. **ESMA (27-mar-2018)**: en análisis de reguladores nacionales de la UE, **74-89 %** de las cuentas minoristas en CFD perdían dinero (§7.2).
11. **Banco de España (ECF 2021)**: respondieron bien a la pregunta de inflación el **65 %**, a la de interés compuesto el **41 %** y a la de diversificación el **52 %** (§3.4). No dice nada de sesgos, pero dibuja el terreno.
12. Hay un **cuestionario de 10 preguntas sí/no, sin puntuación** (§8) y una lista de lo que no verifiqué (§9).

1. Por qué importan los sesgos: finanzas conductuales en una página

1.1 Qué se sabe (hallazgos académicos)

- **Kahneman y Tversky (1979)**, «Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk», *Econometrica*, vol. 47, n.º 2, marzo de 1979. Según el resumen de la revista (leído hoy): critican la teoría de la utilidad esperada como descripción de cómo decide la gente; proponen que se valoran **ganancias y pérdidas** (no la riqueza final); la **función de valor** es cóncava en ganancias, normalmente convexa en pérdidas y **más empinada para las pérdidas**; las probabilidades se sustituyen por **«pesos de decisión»** (se sobrepondera lo muy improbable). Consecuencia: **aversión al riesgo** ante ganancias seguras y **búsqueda de riesgo** ante pérdidas seguras. La revista indica páginas 263-292 (otras fuentes dicen 263-291; **[VERIFICAR] el rango** si se cita formalmente).
- **Thaler**: Premio Nobel de Economía 2017 «por sus contribuciones a la economía conductual», con conceptos como la **contabilidad mental** (según la web del Nobel, resultado de búsqueda; no abrí la página completa).
- **Shiller**: Nobel de 2013, **compartido con Fama y Hansen**, por el análisis empírico de los precios de los activos; trabajó la idea de que los precios pueden desviarse de los fundamentos durante periodos largos (burbujas). Fama defiende que los precios a corto plazo son difíciles de predecir. Que el **mismo premio** reconociera visiones tan distintas ilustra que el debate sigue abierto (fuente: nobelprize.org, resultados de búsqueda; no abrí las páginas completas).
- **Kahneman**: Nobel de 2002 (compartido con Vernon Smith) **[VERIFICAR; de memoria]**.

1.2 Qué es discutido

- **Cuánto de la «aversión a las pérdidas» es universal**: hay críticas recientes que sostienen que se ha exagerado su alcance (por ejemplo, Gal y Rucker, 2018, *Journal of Consumer Psychology*) **[VERIFICAR; de memoria, no leído]**. Lo prudente es decir: **las pérdidas suelen pesar más que las ganancias, pero la magnitud depende del contexto**.
- **Si los sesgos mueven los precios del mercado o solo a los individuos**: la hipótesis de mercados eficientes sostiene que los errores individuales se compensan; las finanzas conductuales sostienen que algunos errores son **sistemáticos** y no se compensan. **No hay consenso [ESPECULACIÓN si se presenta como cerrado]**.

- **Por qué existe el efecto disposición**: se ha explicado con teoría prospectiva, con creencias de reversión a la media y con otros mecanismos; no hay una única explicación aceptada **[VERIFICAR la literatura posterior a Odean 1998]**.
- **Muchos «sesgos» son etiquetas a posteriori**: es fácil llamar «sesgo» a cualquier decisión que salió mal. Un sesgo se demuestra con **diseño experimental o datos masivos**, no con una anécdota.

2. Catálogo de sesgos

Formato: **definición sencilla**, **ejemplo cotidiano** (ilustrativo, inventado, no es un caso real) y **señal de alarma** (algo que se puede observar en el propio comportamiento).

Sesgo	Definición sencilla	Ejemplo cotidiano	Señal de alarma
Aversión a las pérdidas	Una pérdida duele más que lo que alegra una ganancia igual.	Alguien rechaza ver su cuenta cuando está en negativo, pero la mira a diario cuando sube.	Dejar de mirar la cartera en las caídas; decisiones guiadas por evitar el dolor y no por el plan.
Exceso de confianza	Creerse mejor informado o más hábil que la media.	«Esta vez sí he visto lo que el mercado no ve», tras dos aciertos seguidos.	Más operaciones tras una racha buena; no registrar ni los fallos.
Sesgo de confirmación	Buscar y recordar lo que apoya lo que ya pensamos.	Leer solo canales que dicen que un activo subirá, después de haberlo comprado.	Que todas las fuentes que sigues opinen igual; no saber el mejor argumento contrario.
Anclaje	Quedarse pegado a un número inicial.	«Lo compré a 100, no vendo hasta recuperar 100», o juzgar un precio solo por su máximo histórico.	Frases del tipo «ya vale más/menos de lo que debería» sin otro criterio que un número pasado.
Efecto manada y FOMO	Imitar a la mayoría o temer perderse una subida.	Comprar tras ver «todo el mundo hablando» de un activo que ya ha subido mucho.	La prisa; la razón de entrar es «que no se me escape»; decidir tras ver redes sociales.
Sesgo de recencia	Dar demasiado peso a lo ocurrido hace poco.	Tras tres semanas de caídas, asumir que seguirán; tras tres meses de subida, que seguirán.	Proyectar una línea recta con los últimos datos; olvidar ciclos anteriores.
Efecto disposición	Vender las ganadoras pronto y mantener las perdedoras.	Vender la que ha subido «para asegurar» y mantener la que baja «hasta que se recupere».	Realizar ganancias pequeñas rápido y arrastrar pérdidas grandes años.
Contabilidad mental	Tratar el dinero como si estuviera en «cajones» distintos.	Gastar sin cuidado «el dinero de la ganancia» como si fuera dinero de casino.	Criterios distintos para euros idénticos según su origen (sueldo, premio, ganancia).
Sesgo de disponibilidad	Juzgar la probabilidad por lo fácil que se recuerda un ejemplo.	Tras una noticia vistosa de quiebra, creer que es más común de lo que es.	Basar el riesgo en titulares recientes y no en datos de frecuencia.
Ilusión de control	Creer que se influye en lo que es azar.	Pensar que seguir el precio a diario «reduce el riesgo» de que baje.	Más actividad (revisar, operar) sin que cambie ninguna información nueva.
Sesgo de supervivencia	Mirar solo a los que quedaron y olvidar a los que desaparecieron.	Ver rankings de fondos «ganadores» a 10 años sin los fondos cerrados o fusionados.	Rankings sin decir cuántos productos se retiraron; historias de éxito sin los casos fallidos.
Efecto de dotación	Valorar más lo que ya se tiene solo por tenerlo.	No vender algo heredado o regalado, aunque no se compraría hoy.	«No lo vendo porque es mío», sin contrastar con la pregunta: «¿lo compraría hoy a este precio?».
Falacia del coste hundido	Seguir invirtiendo porque ya se ha invertido mucho.	Meter más dinero en una pérdida para «no tirar lo ya puesto».	Justificar la decisión con lo gastado y no con lo que se espera a partir de ahora.

3. Evidencia

3.1 Rentabilidad del fondo frente a rentabilidad del inversor: Morningstar «Mind the Gap»

Hallazgo (fuente primaria, leída hoy: informe de Morningstar, 13-ago-2025) - Morningstar estima que **el dólar medio invertido en fondos y ETFs de EE. UU.** ganó **7,0 % anual en los 10 años hasta el 31-dic-2024** (la «rentabilidad del inversor»), frente a **8,2 %** de la rentabilidad total agregada de esos fondos, suponiendo una compra única al principio. La diferencia, **1,2 puntos al año**, equivale a **~15 %** de la rentabilidad total (cálculo mío: 1,2 / 8,2 = **14,6 %**). - Según el resumen de resultados que ofrece el propio estudio, los fondos mixtos tuvieron la menor diferencia y los **fondos sectoriales** la mayor en dólares; cuanto **más volátiles los flujos**, mayor la diferencia **[VERIFICAR el detalle por categoría en las tablas del PDF; me apoyo en el resumen]**. - **Cálculo ilustrativo (mío, no previsión)**: 10.000 € a 7,0 %/año durante 10 años: 10.000 × $1{,}07^{10}$ = **19.672 €**; a 8,2 %: 10.000 × $1{,}082^{10}$ = **21.993 €**. Diferencia: **2.321 €** (**-10,6 %** del capital final). Esto es un **efecto agregado** sobre un euro medio, **no** lo que perdería una persona concreta.

Metodología (según el propio informe) - Compara la **rentabilidad ponderada por dinero** (calculada con una **tasa interna de retorno** sobre los activos y flujos mensuales del conjunto de fondos) con la **rentabilidad ponderada por tiempo** (la del fondo). - Se limita a **fondos y ETFs que existían a 1-ene-2015**; incluye los fusionados o liquidados (los liquidados se asumen en efectivo).

Limitaciones que reconoce el propio estudio (leídas hoy) - **No es una medida del error de un inversor**: el estudio dice que la cifra no es «un sustituto de la rentabilidad ponderada por dinero del inversor medio», que depende del momento e importe de cada compra y venta. - **Aportar cada mes o rebalancear también abre una brecha** entre la rentabilidad del inversor y la del fondo, aunque sean buenas prácticas: **no debe leerse como «parábola del dinero tonto»**. - No corrige el sesgo de creación (excluye fondos lanzados después de 2014). - Es solo EE. UU. y fondos abiertos y ETFs; **no es evidencia para España**. - Segunda fuente (búsqueda del 13-oct, no leída): una edición de 2026 (hasta dic-2025) daría 8,7 % frente a 9,9 % (misma brecha de 1,2) **[VERIFICAR en el PDF de Morningstar]**.

3.2 Exceso de negociación: Barber y Odean (2000)

Hallazgo académico (leído hoy: resumen y texto del artículo) - Artículo: **Barber, B. y Odean, T. (2000), «Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors»**, *The Journal of Finance*, vol. 55, n.º 2, abril de 2000. - Muestra: **66.465 hogares** con cuenta en un gran bróker de descuento de EE. UU., de **enero de 1991 a diciembre de 1996**. - Resultados del artículo: los hogares que **más operan** obtuvieron **11,4 %** anual; el mercado, **17,9 %**; el hogar medio, **16,4 %** neto, con rotación del **75 %** de la cartera al año; los que operaban poco, **18,5 %**. - **Antes de costes** (rentabilidad bruta) el hogar medio ganó **18,7 %** (frente a 17,9 % del mercado): casi sin diferencia con el mercado. El descuento viene **después de la horquilla y las comisiones**. - Cálculos míos: 17,9 - 11,4 = **6,5 puntos** (los más activos frente al mercado); 18,5 - 11,4 = **7,1 puntos** (poco activos frente a muy activos); 18,7 - 16,4 = **2,3 puntos** de coste para el hogar medio (1,5 puntos si se mide en agregado: 18,2 → 16,7, cifras del artículo). - Interpretación de los autores: la **sobreconfianza** explicaría la alta rotación y el mal resultado. Es una **hipótesis** respaldada por la comparación entre quienes operan mucho y poco, no una prueba directa de la causa.

Limitaciones - Un solo bróker de EE. UU., años de **mercado alcista (1991-96)**; las comisiones de entonces eran distintas de las de hoy. - Los hogares **eligen** operar mucho: no es un experimento. Pueden diferir en riqueza, objetivo y tolerancia al riesgo. - Es sobre **acciones sueltas**, no sobre aportaciones periódicas a fondos. - Hoy las comisiones son más bajas, pero hay productos de alta rotación (apalancados, derivados) que tienen otros costes.

3.3 Efecto disposición: Odean (1998)

Hallazgo académico (leído hoy) - **Odean, T. (1998), «Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?», *The Journal of Finance*, vol. 53, n.º 5, octubre de 1998** (págs. 1775-1798 según la cita habitual). Registros de **10.000 cuentas** de un gran bróker de descuento de EE. UU., **1987-1993**. - Resultado: los inversores muestran **«una fuerte preferencia por realizar ganadoras antes que perdedoras»**; el comportamiento **no parece motivado por rebalancear** ni por evitar costes de acciones baratas, **ni lo justifica el rendimiento posterior**; en cuentas con impuestos, **empeora el resultado tras impuestos**. La venta por motivos fiscales se nota **en diciembre**. - Cifras del artículo (año completo): **13.883** ganancias realizadas y **79.658** latentes; **11.930** pérdidas realizadas y **110.348** latentes. **Cálculo mío**: proporción de ganancias realizadas = 13.883 / (13.883 + 79.658) = **14,8 %**; de pérdidas = 11.930 / (11.930 + 110.348) = **9,8 %**; ratio = **1,52** (el artículo dice «algo más de 1,5»). - **Limitaciones**: un solo bróker, años 1987-1993; **no demuestra una causa** (el artículo descarta algunas explicaciones, no todas); en cuentas con **pérdidas fiscalmente útiles** (diciembre) el patrón se invierte parcialmente. No hay datos de España en este artículo. - **Divulgación frente a hallazgo**: «los inversores venden lo que sube y mantienen lo que baja» se cita en divulgación como si fuera una regla universal. El hallazgo es **estadístico, para una muestra y un periodo**.

3.4 Educación financiera en España: Banco de España (ECF 2021)

- **Encuesta de Competencias Financieras 2021** (informe de noviembre de 2023; Banco de España con INE y CNMV; **7.835 entrevistas completas**, población de 18 a 79 años): acertaron la pregunta sobre **inflación** el **65 %**, **interés compuesto** el **41 %** y **diversificación del riesgo** el **52 %**.
- **Lectura prudente**: no mide sesgos, mide **conocimientos**. Pero el interés compuesto es un concepto con el que muchos errores de intuición (subestimar cuánto pesan las comisiones o el tiempo) se relacionan **[ESPECULACIÓN: no está demostrado en esta encuesta]**.
- OCDE (alfabetización financiera): **no consultada** en esta sesión **[VERIFICAR; el marco de la ECF sigue las preguntas de la OCDE, según el propio informe]**.

4. Ejemplos con datos públicos de este proyecto (ilustración neutral)

4.1 La prueba de estrés: qué significa «caer un 50 %» (aversión a las pérdidas, vender en pánico)

Del dossier de prueba de estrés (Yahoo Finance, cierres diarios, desde 9-nov-2017 hasta 9-oct-2026; mezcla 80 % XRP / 20 % XLM rebalanceada a diario, un supuesto; sin comisiones ni impuestos; en dólares): | Episodio histórico | Variación | Un 100 pasaría a | Subida necesaria para volver (cálculo mío) | |---|---|---|---| | Peor semana | -50,5 % | 49,5 | 100 / 49,5 - 1 = **+102 %** | | Peor año (365 días) | -87,4 % | 12,6 | 100 / 12,6 - 1 = **+694 %** | | Caída máxima | -95,4 % | 4,6 | 100 / 4,6 - 1 = **+2.074 %** | - Son **historia**, no previsión: el dossier lo recuerda (menos de 9 años de datos, burbuja de 2017-18). XLM **no ha recuperado** su máximo y la mezcla tardó hasta **dic-2024** en volver al suyo. - **Por qué es útil para entender sesgos**: la aversión a las pérdidas hace que en una caída del -50 % duela más de lo previsto «en frío». Mirar **antes** estos números es una manera de comprobar si las reglas de §6 resisten ese escenario. En G5 §8.4: un -50 % exige +100 % para recuperar.

4.2 Las simulaciones de aportación periódica de la G5 (recencia, ilusión de control)

- De G5 §8.1: con el S&P 500 (índice de precio, 2000-2026), la entrada única superó a la aportación periódica en **71 %** de las ventanas de 12 meses, **75 %** de 5 años, **83 %** de 10 años y **91 %** de 15 años; en el peor caso a 10 años, la aportación periódica perdió **-10 %** frente a **-31 %** de la entrada única, y a 5 años perdió **más** (-41 % frente a -36 %).
- **Lectura para sesgos**: no hay una estrategia que quite el riesgo; la tentación es **quedarse con el dato que confirma lo que ya se pensaba** (confirmación) o extrapolar el último tramo (recencia). Las ventanas se **solapan** y la serie es corta: sirven para ilustrar, no para decidir.
- Una caída del S&P 500 de **-53 %** necesitó **+113 %** para volver (100 / 47 - 1) y **5 años y 5 meses** para recuperar el máximo (G5 §8.2).

4.3 Cómo un titular repetido alimenta la recencia y la disponibilidad

- **Mecanismo** (descripción, no medición): si un tema (petróleo, regulación) aparece cada día en titulares, es **más fácil recordar** ejemplos de él (disponibilidad) y se le da más peso a lo último que se leyó (recencia), aunque el dato de fondo haya cambiado poco.
- **Ejemplo del propio proyecto**: la auditoría del 13-oct-2026 detectó que varios dossiers afirmaban «macro y petróleo mandan» como causa de los movimientos de cripto, mientras que los análisis de correlación del propio proyecto **no demostraban**

causalidad (dossier 11: correlaciones diarias entre -0,07 y -0,13, según la auditoría). Es un caso de **narrativa que suena a explicación**: una frase repetida se vuelve «hecho» sin haberse medido. La corrección propuesta fue «coincidió con días de macro y petróleo; causalidad no medida».

- **Otro ejemplo de anclaje por un número repetido**: la auditoría encontró que un dossier citaba «Brent spot ~103,9 $» cuando era el **futuro**, y el spot de la EIA estaba en **125,44 $** (6-oct). Un número que se copia entre documentos se «ancla» sin que nadie lo revise [según la auditoría].

5. Sesgos, cripto y redes sociales

5.1 Qué sabemos de España (CNMV)

- **Estudio de la CNMV sobre criptomonedas** (informe de **mayo-junio de 2022**, población general de **1.500 casos**): el **75,8 %** había oído hablar de las criptomonedas, pero el nivel de conocimiento era **bajo** (solo el **1,4 %** con conocimientos altos y el **6,9 %** medios); el **6,8 %** había invertido alguna vez (**4,2 %** invertía entonces); entre inversores en cripto, el **88 %** recordaba advertencias de riesgo, con un perfil de **hombre de unos 40 años** y **mayor uso de redes sociales y tecnología**; la mayoría invertía **menos del 5 %** de su capital.
- **Limitaciones**: encuesta de 2022 (antes de la quiebra de FTX en nov-2022), muestra pequeña de inversores (300 casos) y **conducta declarada**, no observada. **No sirve como medida de hoy [VERIFICAR si la CNMV ha publicado una edición posterior]**.
- Que el 88 % recuerde las advertencias no significa que las advertencias **cambien** la conducta: el estudio mide recuerdo y percepción, no decisiones **[ESPECULACIÓN si se interpreta de otra forma]**.

5.2 Patrones que alimentan los sesgos

- **Manada y FOMO**: «todos hablan de X», «última oportunidad», cuentas atrás, capturas de ganancias ajenas. La señal de alarma es la **prisa** (custodia §7: «prisa, rentabilidad garantizada, pedir enviar primero, canal privado, presión para no consultar a nadie»).
- **Influencers y «finfluencers»**: el incentivo del emisor (cobrar por promoción, vender cursos, tener posición propia) no siempre se declara. La CNMV anunció en su plan de 2025 vigilar a los finfluencers [según resultado de búsqueda del 13-oct; no leído el plan; VERIFICAR].
- **«Predicciones» de precio**: números redondos virales (XRP 6 $, 500 $…) son **[ESPECULACIÓN]** o promoción; en el archivo de patrones de bulos del proyecto están catalogados como «no señal».
- **Bulos y patrones concretos** (de ese archivo, leído, no modificado): cuentas anónimas o de **marca azul** sin respaldo; promesas de **«alianza» o «adopción»** sin documento (un piloto interno no equivale a adopción: ejemplo U.S. Bank en el archivo); cifras redondas enormes en «flash news» sin fuente; **noticias antiguas recicladas como actuales** (CFTC/SEC de marzo de 2026, discursos de Lagarde o del FMI); **falsos anuncios y deepfakes** de directivos; «sorteos» y «doble o nada».

5.3 Cómo comprobar una afirmación (fuente primaria)

1. **¿Quién lo dice y qué gana?** Cuenta anónima, conflicto de interés, enlace de afiliación.
2. **¿Hay documento?** Comunicado en el dominio oficial de la empresa, ficha de un registro público (SEC/EDGAR, BOE, CNMV, ESMA, Banco de España, banco central), o contrato.
3. **¿Cuál es la fecha?** Muchos «noticias de hoy» son de otro año; fíjate en fecha y hora.
4. **¿Se puede ver on-chain?** Para movimientos en XRP Ledger o Stellar, un explorador de bloques muestra transacciones reales (según el archivo de patrones de bulos: «traspaso ≠ venta»).
5. **¿Es la entidad que dice ser?** Comprobar en el registro de la CNMV (ver custodia §4) y desconfiar de mensajes directos.
6. **¿Hay dos fuentes independientes?** Si todas citan a la misma, es **una** fuente.
7. **Si no se puede verificar**, anotar «**[VERIFICAR]**» y **no actuar** sobre ello como si fuera hecho.

6. Estrategias de mitigación (descritas como herramientas)

Son **herramientas descritas**, no recomendaciones. Su eficacia concreta para cada persona **no está demostrada aquí**; la literatura sobre «nudges» y reglas previas es amplia, pero **no la he revisado en esta guía [VERIFICAR]**.

Herramienta	Qué es	Qué sesgo ataca	Límite
Reglas escritas de antemano (política de inversión)	Documento propio con objetivos, plazos, reglas de entrada/salida, límites; ver G13 (en preparación; no depende de su contenido).	Decidir en caliente; recencia, manada	Una regla que nunca se revisa puede quedar obsoleta; hay que poder cambiarla **en frío**.
Lista de comprobación antes de operar	Preguntas fijas (ver ejemplo abajo) que se contestan por escrito.	Impulsividad, confirmación	Se puede contestar en automático si no hay disciplina.
Diario de decisiones	Anotar fecha, motivo, qué se esperaba y qué podría salir mal.	Sesgo retrospectivo, exceso de confianza	Exige honestidad al registrar los fallos.
Periodo de enfriamiento	Esperar un plazo fijado (horas, días) antes de operar fuera de plan.	FOMO, pánico	Un plazo largo puede hacer perder una oportunidad real; es un coste conocido.
Revisar con calendario, no con noticias	Fechas fijas de revisión (p. ej. trimestral) en lugar de reaccionar a cada titular.	Recencia, disponibilidad	Si la situación personal cambia, hay que revisar antes.
Diversificar fuentes	Leer fuentes con opiniones distintas y primarias.	Confirmación	Más fuentes no es mejor si todas son de baja calidad.
Premortem	Imaginar que la decisión salió mal dentro de un año y escribir por qué.	Exceso de confianza	Puede alimentar el miedo si se usa sin límite.

Herramienta	Qué es	Qué sesgo ataca	Límite
Abogado del diablo	Defender la postura contraria o pedir a otra persona que lo haga.	Confirmación, manada	Hay que escoger a alguien sin interés en la operación.

Ejemplo de lista de comprobación (modelo editable, no un consejo): ¿qué motivo tengo, por escrito? ¿Hay una fuente primaria? ¿Cuál sería el argumento contrario más fuerte? ¿Esta operación está dentro de mi política? ¿Qué coste total tiene (comisiones, horquilla, divisa, impuestos; ver G5 y G12)? ¿Qué pasa si baja un 50 % (§4.1)? ¿Habría decidido lo mismo hace una semana?

7. Errores concretos del inversor particular español

7.1 Tabla de errores

Error	Qué ocurre	Dónde profundizar
Comisiones ocultas	El TER no incluye comisión del bróker, horquilla ni cambio de divisa; la diferencia entre 0,2 % y 1,5 % de TER resta ~31 % del capital en 30 años (ejemplo hipotético de G5 §5.3).	G5 §3.2, §5.3
Productos complejos	**Preferentes, estructurados, apalancados, inversos, CFDs, ETNs**: el KID (PRIIPs) los describe; hay riesgo de **perder más de lo previsto** o de contraparte.	G5 §3, §10; §7.2
Concentrar en la empresa donde se trabaja	Si falla la empresa se pierden **sueldo y ahorro a la vez** (correlación del riesgo). Un caso clásico (Enron) **[VERIFICAR; de memoria]**.	G5 §10 (concentración)
Ignorar la fiscalidad	Vender un ETF para comprar otro tributa; el fondo permite traspaso sin tributar (art. 94 LIRPF); la compensación de pérdidas tiene límites.	G12, G5 §7
Ignorar la divisa	Un activo en dólares expone al EUR/USD: con un dólar un 9,1 % más débil, 1.000 USD pasan de 893 € a 812 € (**-81 €**).	G5 §5.4
Comprar por rentabilidades pasadas	«El que más subió» tiene sesgo de supervivencia y de recencia; no se repite por inercia.	G5 §10; §2
Vender en pánico	Convierte una caída temporal en pérdida definitiva (el S&P 500 tardó 5 años y 5 meses en recuperar el máximo de 2007).	G5 §8.2; §4.1
Apalancarse (hipoteca o préstamo para invertir)	La deuda se debe aunque el activo caiga; **amplifica pérdidas**.	G3 (hipotecas y garantías)
Confundir ahorro con inversión	Ahorro (liquidez, depósito, fondo de emergencia) **frente a** inversión (riesgo de pérdida); distintos objetivos y plazos.	G1, G4, G13

7.2 Dato de contexto sobre productos apalancados (ESMA, fuente primaria)

- **ESMA, nota de prensa del 27-mar-2018**: los análisis de los supervisores nacionales sobre **CFDs** en distintas jurisdicciones de la UE mostraban que **entre el 74 % y el 89 %** de las cuentas minoristas **perdía dinero**, con pérdidas medias por cliente de **entre 1.600 y 29.000 €** (según la propia nota). Condujo a restricciones a los CFDs y a la prohibición de las opciones binarias.
- **Limitaciones**: datos de 2018, solo CFDs; ESMA atribuye las pérdidas a las **características del producto** (apalancamiento, complejidad), no solo al comportamiento del inversor. Es un ejemplo de **regulación basada en datos**, no una medida del sesgo.

8. Autoevaluación: 10 preguntas sí/no

Pensado para **detectar patrones propios**, **sin puntuación ni diagnóstico**. Si respondes «sí» a varias, puede ser útil mirar las secciones indicadas; si respondes «no», no significa que no tengas sesgos (la **autoevaluación** también está sesgada). 1. ¿He comprado algo en las últimas semanas principalmente porque «todo el mundo hablaba de ello»? (manada/FOMO, §2) 2. ¿Puedo explicar por escrito el mejor argumento **en contra** de mi última decisión importante? (confirmación) 3. ¿He operado más en los últimos meses, tras una racha de aciertos? (exceso de confianza, §3.2) 4. ¿Dejo de mirar alguna posición cuando está en negativo, o la miro mucho cuando sube? (aversión a las pérdidas) 5. ¿Tengo alguna posición que mantengo «hasta recuperar lo que pagué»? (anclaje, coste hundido) 6. ¿Suelo vender antes lo que sube y mantener lo que baja? (efecto disposición, §3.3) 7. ¿Mis decisiones cambian según el origen del dinero (sueldo frente a «ganancia»)? (contabilidad mental) 8. ¿Mis fuentes de información piensan casi todas lo mismo que yo? (confirmación, §6) 9. ¿Sé cuánto pagaría en comisiones, impuestos y divisa por la última operación? (§7) 10. ¿He decidido alguna vez algo importante tras ver un mensaje con prisa o un «último día»? (§5)

9. Errores y señales a vigilar

1. **Tratar esta lista como diagnóstico**: los sesgos son tendencias de todos, no etiquetas.
2. **Confundir estudio con regla**: Barber y Odean, Odean y Morningstar describen **muestras y periodos**, no leyes.
3. **Causalidad no demostrada**: la diferencia entre fondo e inversor **no prueba** que el inversor «se equivoque» (puede ser aportar cada mes).
4. **Fuentes sin primaria**: titulares, hilos de redes, rankings con afiliación.
5. **Usar la guía para justificar una decisión ya tomada** (confirmación).
6. **Señales a vigilar**: prisa, fecha ausente, cifras redondas sin fuente, «garantizado», canal privado, presión para no consultar.

10. Lo que no sé / no verifiqué

- **Primaria leída hoy**: Barber y Odean (2000), Odean (1998), Morningstar «Mind the Gap 2025» (PDF oficial), ECF 2021 del Banco de España, estudio de cripto de la CNMV (2022), nota de prensa de ESMA (27-mar-2018) y la página de *Econometrica* para Kahneman y Tversky (solo resumen).

- **No leí el texto completo** de Kahneman y Tversky (1979), solo el resumen de la revista. El rango de páginas varía según la fuente **[VERIFICAR]**.
- **Nobel (Thaler 2017, Shiller 2013)**: solo resultados de búsqueda del dominio nobelprize.org; no abrí las páginas completas. **Nobel de Kahneman en 2002**: de memoria.
- **No verificado**: críticas recientes a la aversión a las pérdidas (Gal y Rucker, 2018); explicaciones alternativas del efecto disposición; edición 2026 de «Mind the Gap»; caso Enron; plan de la CNMV 2025 sobre finfluencers.
- **No consulté** estudios de ESMA ni de la CNMV sobre sesgos de minoristas (la búsqueda del 13-oct no devolvió un informe de ESMA específico sobre sesgos; el más cercano es un informe de **IOSCO de 2019** sobre «behavioural insights» que **no he leído**), **ni datos de la OCDE** sobre alfabetización financiera.
- **Evidencia española sobre exceso de negociación o efecto disposición**: no encontrada en esta sesión **[VERIFICAR; puede haber estudios de la CNMV o de universidades]**.
- **Eficacia de las herramientas de §6**: no revisé evidencia; son descripciones.
- **Datos del proyecto** (prueba de estrés, G5): se usan tal como figuran en esos documentos; sus fuentes (Yahoo Finance) son secundarias.

11. Guías relacionadas

- G1 (tipos e inflación), G4 (renta fija), G5 (acciones, ETFs y fondos), G12 (fiscalidad), G9 (commodities), dossier de custodia y prueba de estrés.
- **G13** (gestión patrimonial) y **G15** (asesores y entidades) están en preparación; ver MAPA.

Guía G15: Cómo elegir asesor y entidad (España, 13-oct-2026)

> **Guía educativa, no es recomendación** de contratar, evitar ni cambiar ninguna entidad, asesor, plataforma, certificación o producto, ni asesoramiento jurídico o fiscal. Describe criterios, obligaciones legales y señales de alarma. Foco en España, para un inversor particular. Fuentes **primarias leídas hoy (13-oct-2026)**: **BOE** (texto consolidado de la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y del RD 813/2023, última actualización publicada el 8-oct-2026; texto consolidado de la Ley 35/2006, art. 26), **Diario Oficial de la UE** (Reglamento MiCA 2023/1114, arts. 59 y 81), **CNMV** (páginas de Reclamaciones, Advertencias, Registros Oficiales ESI, Entidades Autorizadas y Decálogo contra chiringuitos; guías rápidas de EAF y FOGAIN), **Banco de España** (Portal del Cliente Bancario, «Cómo realizar una reclamación»), **ESMA** (fichero del registro provisional MiCA, modificado el 7-oct-2026), **FGD** y **FOGAIN**. **Secundarias** (con su sesgo): resultados de búsqueda y políticas de incentivos de entidades. Lo no confirmado va como **[VERIFICAR]**; las opiniones, como **[ESPECULACIÓN]**. Los números son **cálculo mío**. No contiene datos de ninguna cartera personal. **El pasado no garantiza el futuro.**

0. Resumen en 12 líneas

1. **No todo el que "asesora" puede hacerlo.** Prestar servicios de inversión de forma profesional exige autorización e inscripción en registros de la CNMV o del Banco de España (art. 129 de la Ley 6/2023). Las denominaciones «S.V.», «A.V.», «S.G.C.» y «E.A.F.» están reservadas por ley (§2, §5).
2. **Quién hace qué**: los bancos pueden prestar todos los servicios de inversión si su autorización lo permite; una **EAF** solo asesora y **no puede tener tu dinero ni tus valores**; una gestora de carteras gestiona, pero tampoco custodia; un asesor fiscal o un abogado **no** están autorizados a recomendar productos concretos por esa condición (§2).
3. **Independiente frente a no independiente** (art. 214 Ley 6/2023): el independiente evalúa una gama diversificada y **no puede aceptar ni retener** comisiones de terceros; el no independiente puede cobrarlas si mejoran la calidad del servicio y se informa de ellas (§3).
4. **Obligaciones que te protegen**: test de **idoneidad** (art. 204), de **conveniencia** (art. 205), informe de idoneidad antes de operar, información de **costes y gastos** antes y cada año, y **gestión de conflictos de interés** (§3, §6).
5. **Cómo te cobra importa más de lo que parece**: con 6 % bruto, una comisión total del 1 % frente al 0,3 % deja **26.533 €** frente a **30.304 €** a 20 años sobre 10.000 € (−12,4 %) (§4.4).
6. **Comprobar autorización** se hace en los registros oficiales de la CNMV (ESI, EAF, EAFN, agentes, entidades de crédito), en el del Banco de España (agentes de entidades de crédito) y, para cripto, en el registro de ESMA (§5).
7. **Cuestionarios**: si no los contestas, el asesor **no puede recomendarte** nada (art. 204.5). Si el resultado no encaja contigo, hay varias opciones descritas, no una recomendada (§6).
8. **Estafas**: clonación de entidades, «gurús» en redes, falsos asesores de cripto, «recuperadores de fondos» y rentabilidades garantizadas. La CNMV avisa de que **nunca te invitaría a invertir** (§8).
9. **Si algo va mal**: primero reclamar por escrito a la entidad; la CNMV o el Banco de España emiten un informe **no vinculante**; el dinero lo decide la vía arbitral o judicial (§9).
10. **Garantías**: el FGD cubre depósitos **y**, aparte, valores no devueltos (100.000 € cada una); el FOGAIN cubre a las ESI y gestoras (100.000 €). **Ninguno cubre pérdidas de mercado** y las EAF no están cubiertas por no tener fondos de clientes (§9.5).
11. **Cuándo es útil un asesor** depende de complejidad, importe y situaciones de vida; esta guía **no dice si lo necesitas tú** (§10).
12. Datos de §5 y §9 comprobados hoy; lo que no pude abrir figura en §13.

1. Glosario corto

Término	Significado sencillo
MiFID II	Marco europeo de mercados de instrumentos financieros. En España se aplica hoy a través de la **Ley 6/2023** y el **RD 813/2023** (§2.2).
ESI	Empresa de servicios de inversión: sociedad de valores (SV), agencia de valores (AV), sociedad gestora de carteras (SGC) y empresa de asesoramiento financiero (EAF) (art. 128.1 Ley 6/2023).
EAF / EAFN	EAF: ESI que solo presta asesoramiento (puede operar en la UE). **EAFN**: empresa de asesoramiento financiero nacional, con menos capital, solo en España y con consentimiento expreso por escrito del cliente (art. 128.5 Ley; art. 5 RD 813/2023).
Asesoramiento en materia de inversión	**Recomendación personalizada** sobre instrumentos concretos, presentada como idónea para ti. Una recomendación genérica o publicada en prensa/TV **no** lo es (guía CNMV de EAF).
Gestión discrecional de carteras	La entidad decide y ejecuta por ti dentro de un mandato.
Ejecución / recepción y transmisión de órdenes	Compras o vendes tú; la entidad solo cursa tu orden. No hay asesoramiento.
Incentivo / retrocesión	Pago o beneficio entre la entidad y un tercero (gestora, emisor) por distribuir o mantener un producto.
Idoneidad / conveniencia	Idoneidad: se evalúa **para asesorar o gestionar**; conveniencia: se evalúa en el resto de servicios con productos de cierta complejidad (§6).
CASP / PSCA	Proveedor de servicios de criptoactivos autorizado bajo **MiCA**.
Chiringuito financiero	Entidad que ofrece servicios de inversión **sin autorización**.
SAC / Defensor del Cliente	Servicio de atención al cliente y defensor del cliente de cada entidad: primera instancia de reclamación.
Informe no vinculante	Pronunciamiento de la CNMV o del Banco de España que **no obliga** a la entidad ni concede indemnización.

Término	Significado sencillo
FGD / FOGAIN	Fondos de garantía de depósitos y valores de entidades de crédito, y de inversiones de ESI. No cubren pérdidas de mercado.

2. Quién puede darte servicio, qué hace cada uno y qué NO puede hacer

2.1 Mapa de figuras

Figura	Qué puede hacer	Qué NO puede hacer / límites	Dónde se comprueba
Banco o caja (entidad de crédito)	Puede prestar **todos los servicios de inversión** si su régimen y autorización lo permiten (art. 128.3 Ley 6/2023): ejecutar órdenes, asesorar, gestionar carteras, custodiar	Está sujeto a las mismas normas de conducta (idoneidad, costes, conflictos). Puede comercializar **productos propios**: ver §4.3. Sus agentes son registrados por el **Banco de España**	Registro de entidades de crédito (CNMV y Banco de España)
Sociedad de valores (SV)	Todos los servicios de inversión y auxiliares, por cuenta ajena y propia	Solo los instrumentos y servicios que **consten en su autorización** (art. 131.3)	Registro CNMV de ESI
Agencia de valores (AV)	Opera **solo por cuenta ajena**; asesora y ejecuta órdenes	Con las excepciones de los arts. 125.1.c) y f) y 126.b) de la Ley (art. 128.1.b)	Registro CNMV de ESI
Sociedad gestora de carteras (SGC)	**Solo** gestión discrecional de carteras y asesoramiento (arts. 125.1.d y g)	**No puede tener fondos ni valores de clientes** (art. 128.1.c)	Registro CNMV de ESI
Empresa de asesoramiento financiero (EAF)	**Solo asesoramiento en materia de inversión** y los servicios auxiliares de los arts. 126.c) y e). Persona jurídica. Capital inicial **75.000 €** (art. 66 RD 813/2023)	**No puede tener fondos ni valores de clientes** (art. 128.1.d); no ejecuta órdenes; no custodia	Registro CNMV de EAF
EAF nacional (EAFN)	Asesoramiento (puede ser persona física o jurídica); autorización y registro específicos de la CNMV	Solo en España; **capital de 50.000 € o seguro de responsabilidad civil** con cobertura mínima de 1.000.000 € por reclamación y 1.500.000 € anuales; sin fondos de clientes; el cliente debe dar su **consentimiento escrito** a la limitación territorial (art. 5 RD 813/2023)	Registro CNMV de EAFN (distinto del de EAF)
Agente vinculado	Promociona y capta negocio **en nombre de una ESI o EAFN** y puede recibir y transmitir órdenes y asesorar (art. 130)	Actúa **por cuenta y bajo responsabilidad plena e incondicional** de la entidad que lo contrata; debe estar **inscrito** en el registro de la CNMV (o del Banco de España si lo es de un banco). Una EAF no puede ser agente de otra ESI (art. 14.5 RD 813/2023)	Registro de agentes (CNMV; Banco de España)
Gestora de fondos (SGIIC) y de entidades de capital riesgo (SGEIC)	Gestionan fondos; pueden prestar gestión de carteras y asesoramiento con ciertos preceptos (art. 128.5.b)	Su ámbito es la gestión colectiva: no son un asesor personal por defecto	Registro CNMV de IIC y gestoras
Asesor fiscal / gestor administrativo	Planificación y declaración de impuestos; interpretación fiscal (G12)	**No está autorizado a recomendar productos de inversión** por serlo, salvo que además esté autorizado como EAF/EAFN **[VERIFICAR para cada caso]**	Colegio o registro profesional del sector
Abogado	Contratos, reclamaciones, herencias, sociedades	Ídem: no recomienda productos por su título; sí puede representar en reclamaciones y litigios	Colegio de Abogados
Planificador financiero con certificación (p. ej., EFPA)	Es una **credencial de formación** que algunas entidades usan para acreditar conocimientos de su personal (art. 217 Ley 6/2023 exige acreditar a la CNMV que quien asesora tiene conocimientos y competencias)	**No es una autorización ni una garantía** de calidad, ni sustituye el registro CNMV. EFPA es una asociación privada; su página es secundaria. La lista exacta de títulos aceptados por la CNMV (Guía Técnica 4/2017 y su modificación) **no la leí completa [VERIFICAR]**	Registro de la entidad CNMV + el organismo certificador, para la credencial
Proveedor de servicios de criptoactivos (CASP, MiCA)	Custodia, intercambio, ejecución de órdenes, colocación, **asesoramiento y gestión de carteras de criptoactivos** (arts. 59 y 81 MiCA) si está autorizado para esos servicios concretos	Solo puede prestar los servicios que su autorización especifica (art. 59.6). Prohibido usar nombre o publicidad que sugiera ser CASP sin serlo (art. 59.5)	Registro provisional de ESMA y registro de la autoridad nacional (§5.3)
«Gurú», influencer, asesor sin registro	Puede dar **información genérica y opinión pública**	Si hace **recomendaciones personalizadas** o capta clientes sin autorización: actividad reservada (art. 129 Ley 6/2023)	No aparece en registros: señal de alarma (§8)

2.2 Qué normas están vigentes (verificado en el BOE)

- **Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión**: marco de ESI, EAF, normas de conducta, FOGAIN y régimen sancionador. Las normas de conducta están en el Título V (arts. 197 a 217).
- **Real Decreto 813/2023, de 8 de noviembre**, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión (BOE núm. 268, de 9-nov-2023; en vigor desde el 29-nov-2023; versión consolidada a 8-oct-2026). Desarrolla la Ley: capital, organización, **normas de conducta, test de idoneidad y conveniencia, incentivos, costes y gastos** (Título VI, arts. 112 a 145).

- **Reglamento Delegado (UE) 2017/565**: la Ley y el RD **remiten** a sus arts. 33-43, 50, 54-56 (conflictos, costes y gastos, idoneidad y conveniencia). **No leí el texto del Reglamento Delegado [VERIFICAR]**.
- Antes de la Ley 6/2023, la norma era el RD 217/2008 y el texto refundido de 2015. Las políticas de incentivos de entidades anteriores a 2023 citan esos artículos y **pueden estar desactualizadas** (secundario).
- **Hechos** frente a **opiniones**: lo anterior son hechos (texto consolidado, que el propio BOE advierte que es solo informativo y sin valor jurídico). Qué norma aplica a un caso concreto lo decide un profesional del derecho.

3. Asesoramiento independiente frente a no independiente (MiFID II en España)

3.1 Qué exige cada modalidad

Aspecto	**Independiente** (art. 214 Ley 6/2023; art. 121 RD 813/2023)	**No independiente**
Gama evaluada	Gama **suficientemente diversificada** de instrumentos del mercado, sin limitarse a productos propios, de entidades vinculadas o con relaciones jurídicas o económicas que puedan mermar la independencia	Puede basarse en una **gama restringida** (p. ej., productos del grupo); debe informarte de ello
Pagos de terceros	**No puede aceptar ni retener** honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios de terceros. Si los recibe, debe **devolverlos íntegramente al cliente lo antes posible**, sin compensarlos con sus propios honorarios, e informar de lo transferido	**Puede cobrar incentivos** si cumplen **todas** las condiciones del art. 216 Ley y art. 120 RD (abajo)
Beneficios no monetarios	Solo los **menores aceptables** y comunicados (art. 121.2-3 RD: información sobre un producto, material de emisores en ciertas condiciones, formación, gastos de representación razonables)	Mismas reglas básicas, más amplias en tanto se justifique la mejora de calidad
Cómo debe informarte	Antes del servicio, debe decirte **si el asesoramiento es independiente o no**, si su análisis es general o restringido y si habrá **evaluación periódica de idoneidad** (art. 143.1.a RD 813/2023)	Igual: debe informarte de que **no** es independiente (guía CNMV de EAF)
Quién puede usar el término	Solo si cumple todos los requisitos (art. 214.1)	—

3.2 Qué incentivos permite el art. 120 del RD 813/2023 al asesoramiento no independiente (hechos)

Para que una comisión o beneficio de un tercero sea aceptable debe **elevar la calidad del servicio** al cliente. El RD lo da por cumplido si, a la vez: - está justificado por **un servicio adicional o de nivel superior** proporcional al incentivo, p. ej.: (a) asesoramiento no independiente sobre una **amplia gama** de instrumentos adecuados, con **un número apropiado de productos de terceros** (se considera apropiado si hay al menos **dos alternativas de terceros por categoría de fondos** y **al menos el 25 % del total** de productos son de terceros); o (b) asesoramiento combinado con **una evaluación de idoneidad, al menos anual**, u otro servicio continuo de valor; o (c) acceso a un **precio competitivo** a una amplia gama, con herramientas de valor añadido o informes periódicos de rendimiento y costes; - **no beneficia directamente** a la entidad, sus accionistas o su personal sin un beneficio tangible para el cliente; y - está justificado por **un beneficio continuo** para el cliente en relación con un incentivo continuo. Además, **no es aceptable** si el servicio queda **sesgado o distorsionado** por el incentivo. Y se considera que **hay incentivo** cuando se comercializan productos diseñados o gestionados por entidades del mismo grupo sin remuneración o con una inferior al valor razonable (art. 120.2).

3.3 Obligaciones comunes de información y de conducta (hechos)

1. **Actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, en el mejor interés del cliente** (art. 197 Ley 6/2023).
2. **Idoneidad** (art. 204 Ley; art. 116 RD): obtener información sobre **conocimientos y experiencia**, **situación financiera (incluida la capacidad para soportar pérdidas)** y **objetivos, incluida la tolerancia al riesgo**. Si no la obtiene, **no puede recomendarte** nada (art. 204.5). Antes de la operación debe darte una **declaración de idoneidad en soporte duradero** que explique cómo se ajusta a ti (art. 204.6; si la operación es a distancia, puede enviarse justo después y con tu consentimiento, art. 204.7). Si se recomienda **cambiar un producto por otro**, debe analizar costes y beneficios y **decirte si los beneficios superan a los costes** (art. 204.3).
3. **Conveniencia** (art. 205): en servicios sin asesoramiento (por ejemplo, comprar por tu cuenta un producto no trivial) la entidad pregunta por conocimientos y experiencia, te da copia del documento y **te advierte** si el producto no es adecuado o si no pudo evaluarlo. Para **instrumentos complejos** debe constar en el contrato una **expresión manuscrita** de que te han advertido (art. 205.6). **Excepción** (art. 207): en la mera **ejecución de órdenes** de instrumentos **no complejos** por iniciativa tuya, la entidad no evalúa la conveniencia, pero debe informarte con claridad de que **no estás protegido por esas normas de conducta**.
4. **Información de costes y gastos** (art. 143.1.c y art. 145 RD 813/2023, que remite al art. 50 del Reglamento Delegado 2017/565): antes del servicio y **al menos una vez al año** mientras dure la inversión, con **todos los costes** (del servicio, del asesoramiento, del instrumento y de **pagos de terceros**), **agregados** en un total y con el **efecto acumulado sobre el rendimiento**, y **desglose si lo pides**. Los pagos de terceros deben informarse **antes** (art. 216.2 Ley) y **cada año** con su importe efectivo mientras haya incentivos continuos (art. 120.5.c RD).
5. **Informes periódicos sobre el servicio** en soporte duradero (art. 202 Ley), y **informe periódico de idoneidad** si te lo prometieron o es gestión de carteras (art. 204.8).
6. **Conflictos de interés** (art. 198 Ley; art. 115 RD): la entidad debe organizarse para prevenirlos y, si no basta, **revelarte su naturaleza y origen** antes de actuar, en soporte duradero. Y **no puede remunerar a su personal** de forma que incentive recomendar un producto concreto si hay otro que encaje mejor (art. 213 Ley).
7. **Competencia del personal**: la entidad debe poder **demostrar a la CNMV** que quien asesora tiene los conocimientos y competencias necesarios (art. 217 Ley).
8. **Contrato**: la norma **no exige contrato escrito** de asesoramiento (guía CNMV de EAF), aunque es práctica habitual.

3.4 Cripto: lo mismo, con matices (MiCA, art. 81)

Los CASP que asesoran o gestionan carteras de criptoactivos deben evaluar la **idoneidad** (art. 81.1), informarte de si su asesoramiento es **independiente** y de si se limita a criptoactivos propios o vinculados (art. 81.2), informar de **todos los costes y gastos** (art. 81.4) y, **si afirman ser independientes, no aceptar ni retener** pagos de terceros (art. 81.3.b); en gestión de carteras tampoco (art. 81.5). Si dicen que **no** son independientes, pueden recibir incentivos con condiciones análogas a las de MiFID (art. 81.6). Fuente: DOUE L 150, 9-jun-2023 (texto leído hoy).

4. Cómo se cobra, conflictos de interés y efecto en euros

4.1 Modelos de remuneración (descripción, sin juzgar cuál conviene)

Modelo	Cómo funciona	Conflicto de interés típico	Qué comprobar
Honorarios fijos (por plan, hora o año)	Importe pactado con independencia de lo que compres o de tu patrimonio	Puede incentivar horas de servicio o complicar el plan; en el asesor independiente, no hay incentivos de producto	Qué incluye, revisiones, cómo se factura; **IVA [VERIFICAR el tratamiento]**
Porcentaje sobre patrimonio gestionado o asesorado (p. ej., 0,5 %-1,5 % anual)	Se cobra sobre el saldo cada año, **suba o baje** el mercado	Puede incentivar que aportes más patrimonio o que no retires; con el tiempo el coste en euros **crece** con el patrimonio	Base de cálculo (¿sobre todo el patrimonio o solo lo gestionado?), si se suma al TER de los fondos
Comisiones sobre operaciones (compra/venta, suscripción)	Cobra cuando operas	Incentiva **rotar** productos	Cuánto cobra por operar y si recomienda cambios frecuentes
Retrocesiones / incentivos (un tercero paga a la entidad)	Parte del TER del fondo vuelve a la entidad que lo distribuye	El producto que más paga puede no ser el más adecuado; es **legal en el no independiente** si cumple §3.2	Qué importe recibe, de quién y si lo ves **antes** y **cada año** (art. 216 Ley; art. 120.5 RD)
Productos propios del grupo	La entidad recomienda fondos o carteras de su grupo	El grupo gana en la **gestión** y en la **distribución**; el RD considera que hay incentivo si no se remunera al valor razonable	Qué porcentaje de la gama es de terceros (§3.2)
Modelos mixtos	Combinación de lo anterior	Más difícil de comparar	Pide el **coste total anual** en euros y en % (art. 143.1.c RD)

Dos hechos fiscales que afectan al coste neto (ver G12): en el rendimiento del capital mobiliario son deducibles los **gastos de administración y depósito de valores**, pero **no** las cuantías que retribuyen una **gestión discrecional e individualizada de carteras** (art. 26.1.a Ley 35/2006, leído en el BOE). **El tratamiento de los honorarios de asesoramiento no figura en esa lista [VERIFICAR con la AEAT/DGT; no lo he confirmado]**.

4.2 Cómo detectar conflictos de interés

- Pregunta **de quién cobra el asesor** además de ti (§7, pregunta 3).
- Si el asesor se presenta como **independiente**, pide por escrito **el importe y el origen de cualquier pago de terceros**: legalmente debe devolverlos (art. 121 RD).
- Revisa si **la mayoría de los productos recomendados** son del propio grupo (§3.2: umbral del 25 % de terceros y dos alternativas por categoría).
- Fíjate si las recomendaciones **coinciden siempre con lo que más rentabiliza a la entidad** o con **campañas** del banco; la ley prohíbe sistemas de remuneración y objetivos de venta que lo incentiven (art. 213).
- Un cambio de producto sin que te expliquen **costes frente a beneficios** incumple el art. 204.3.

4.3 Productos propios y entidades que «solo venden lo suyo»

Es legal comercializar productos del grupo; lo exigible es que lo sepas (art. 143.1.a RD: gama restringida o no) y que no se te presente como independiente si no lo es. Que la entidad ofrezca solo productos propios no es una señal de mala práctica por sí misma, pero **sí limita la comparación**. En G5 §4.1 se menciona que algunos bancos comercializan solo fondos propios.

4.4 Efecto numérico de una comisión del 1 % frente al 0,3 % (cálculo mío)

Supuestos **hipotéticos, no previsión**: rentabilidad bruta **6 %/año** constante, comisión total anual **c** descontada de la rentabilidad (como en G5 §5.3, que usa 0,2 % y 1,5 %; aquí otros tipos para no copiarlo), sin impuestos ni inflación. Capital = capital inicial × (1 + 6 % − c)^años. En aportaciones mensuales: interés mensual equivalente (1 + 6 % − c)^(1/12) − 1 y cuotas al **final de mes** (misma convención que G5).

Caso	c = 0,3 %	c = 1 %	Diferencia
10.000 € a 20 años ($1{,}057^{20}$ frente a $1{,}05^{20}$)	**30.304 €**	**26.533 €**	3.771 € (**−12,4 %**)
10.000 € a 30 años	**52.753 €**	**43.219 €**	9.534 € (**−18,1 %**)
100.000 € a 20 años	303.040 €	265.330 €	37.710 € (−12,4 %)
200 €/mes durante 20 años (48.000 € aportados)	**87.702 €**	**81.161 €**	6.541 € (−7,5 %)
200 €/mes durante 30 años (72.000 € aportados)	**184.670 €**	**163.075 €**	21.595 € (−11,7 %)

- **Lectura**: 0,7 puntos de diferencia anual cuestan **~12 %** del capital final a 20 años y **~18 %** a 30 años en aportación única. Se cobra **también si el mercado baja**. Comparar con G5 §5.3 (0,2 % frente a 1,5 %).
- **Comisión en euros**: sobre 100.000 €, el 1 % son **1.000 €** al año y el 0,3 %, **300 €**. Un honorario fijo de 1.200 € al año equivale al 1 % de 120.000 € (1.200 / 0,01) y al **0,12 %** de 1.000.000 €: por encima de ese patrimonio el fijo pesa menos que el porcentaje; por debajo, más. Es **solo un ejemplo aritmético**, no una pauta.

- **Qué mide cada cifra**: el **TER** del fondo, la **comisión del asesor** y la **de la plataforma** son tres capas distintas; el art. 143.1.c RD exige que la información **las agregue** en un total. Pregunta por la suma.

5. Cómo comprobar que una entidad o persona está autorizada

5.1 Registros oficiales (leídos hoy)

Qué comprobar	Dónde	Notas
Sociedades y agencias de valores, gestoras de carteras y **EAF**	CNMV > Sectores regulados > **Registros Oficiales – ESI**: consulta y listados de SV/AV, SGC y EAF	La CNMV publica también «Búsqueda en 5 últimos días» e «Información semanal en los registros oficiales»
EAFN (asesores nacionales)	Mismo apartado: «Consulta de Empresas de Asesoramiento Financiero Nacional» (registro **distinto del de EAF**)	Con la Ley 6/2023, algunas EAF pasaron al registro de EAFN: si no aparece en uno, mira el otro. Se citan bajas por traslado en resoluciones del BOE (secundario)
Agentes	CNMV: «Consulta de Agentes» (de ESI y EAFN); para agentes de **entidades de crédito**, el **Banco de España** (CNMV, página «Entidades Autorizadas»)	Un agente actúa bajo responsabilidad de su entidad: comprueba **entidad y agente**
Entidades de crédito	CNMV y Banco de España	Hay listados de españolas y de comunitarias en libre prestación o sucursal
ESI extranjeras	CNMV: listados de ESI del EEE y de fuera del EEE, con sucursal o en libre prestación	Su garantía de inversiones puede ser la de **su país**, con 20.000 € como mínimo europeo (§9.5)
Entidades advertidas y «chiringuitos»	CNMV > **Advertencias**: buscador de entidades advertidas (nombre completo o parte), advertencias de la CNMV y de **supervisores extranjeros**	La CNMV aclara que **la lista no es exhaustiva**; que una entidad **no** figure **no** significa que sea fiable
Sanciones	CNMV: registro de sanciones	Consulta si la entidad o sus directivos tienen expedientes
Teléfono de Atención al Inversor	CNMV: **900 535 015**, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00	Útil para confirmar por una vía que **tú** inicias

5.2 Qué datos contrastar

1. **Denominación exacta** (con «S.V.», «A.V.», «S.G.C.» o «E.A.F.», que están reservadas, art. 129.2-3 Ley 6/2023) y **número de registro**.
2. **Servicios y productos que figuran en la autorización** (art. 131.3: una ESI no puede prestar lo que no consta en ella).
3. **País y autoridad** (CNMV, otra autoridad europea o ninguna). Si es de otro país de la UE, comprueba la **garantía de inversores de ese país**.
4. **Web, dirección y datos de contacto** que aparecen en el registro frente a los de la oferta que recibes; usa **tú** el contacto del registro, no el que te dan.
5. **Si la persona que te atiende es agente o empleado** y de qué entidad.
6. **Si la entidad figura en la lista de advertencias** (nacional y extranjera).

5.3 Cripto: ESMA y CNMV

- El **registro provisional MiCA de ESMA** publica el fichero **CASPS.csv** (CASP autorizados, título V) y **NCASP.csv** (entidades no conformes). ESMA indica actualización **semanal**. El fichero que descargué hoy figuraba con modificación del **7-oct-2026** y contiene campos como autoridad competente, país, nombre y LEI, nombre comercial, web, fecha de autorización y **códigos de servicio autorizados**. Con mi recuento aproximado, **15 entradas** tienen a la **CNMV** como autoridad competente [recuento mío sin validar con la web de ESMA].
- **Qué contrastar**: LEI y nombre jurídico, **servicios** concretos (custodia, intercambio, asesoramiento, gestión de carteras), país de autorización, fecha de autorización y **web oficial**. Que una plataforma use la palabra «MiCA» o un logo **no prueba** nada (art. 59.5 prohíbe sugerir ser CASP sin serlo).
- **Captación desde fuera de la UE**: si una empresa de un tercer país **capta clientes** en la UE, no cuenta como «iniciativa exclusiva del cliente» (art. 61 MiCA), con independencia de cláusulas que digan lo contrario.
- Cómo comprobar un CASP y el resto de riesgos de custodia y exchanges: ver **dossier 14** (custodia y seguridad, §4 y §9), sin repetirlos aquí.

5.4 Señales de alarma (resumen)

Lo siguiente combina el **Decálogo de la CNMV** (primaria) y mi lectura: - **Contacto no solicitado** (llamadas, mensajes, correos, redes sociales) y **urgencia** o presión para decidir ya (CNMV, consejo 3). - **Afinidad personal** (te escriben «como amigo»), bonificaciones de entrada y **captación de nuevos clientes** a cambio de beneficios (esquemas piramidales). - **Uso del logo o del nombre de la CNMV**: la CNMV **nunca le invitaría a invertir** (consejo 3). - **Altas rentabilidades sin riesgo** y productos complejos que no entiendes (consejo 5). - **Nadie te pregunta por tus conocimientos, tus ingresos ni tus objetivos**: una entidad autorizada que ofrece un producto debe evaluar **conveniencia o idoneidad** mediante un cuestionario (consejo 8). - **No consigues recuperar tu dinero**: no aportes más (consejo 9). - **Datos que no coinciden** con los registros; web recién creada; solo canales por mensajería; pagos a cuentas o monederos de terceros o de otro país [mi lectura].

6. Cuestionarios de perfil e idoneidad

6.1 Qué preguntan y por qué (guía de la CNMV sobre EAF y art. 116 RD 813/2023)

Bloque	Ejemplos de preguntas	Para qué sirve
Conocimientos y experiencia	Productos con los que estás familiarizado; formación; profesión; con qué frecuencia y volumen has operado	Saber qué riesgos entiendes (conveniencia e idoneidad)
Situación financiera	Situación laboral, ingresos, gastos periódicos, **necesidades de liquidez**, patrimonio y deudas, **capacidad para soportar pérdidas**	Medir cuánto puedes perder sin que te afecte
Objetivos	**Plazo** y finalidad de la inversión, **preferencia y tolerancia al riesgo**	Ajustar el tipo de producto
Responder con verdad es en tu interés: la CNMV advierte que, **si no facilitas la información, la EAF no podrá asesorarte**, y que debes comunicar los **cambios** de tus circunstancias (guía EAF). Además, el art. 204.5 prohíbe recomendar sin esa información.		

6.2 Qué hacer si el resultado no encaja contigo (opciones descritas, sin recomendar)

1. **Pedir el detalle**: qué respuestas llevaron a ese perfil y cómo se calculó (puede haber errores de interpretación; en los cuestionarios, una pregunta de plazo o de «pérdida máxima» puede cambiar todo el perfil).
2. **Corregir datos** si alguno era inexacto, y pedir un **nuevo** cuestionario con constancia escrita.
3. **Pedir la declaración de idoneidad** por escrito (art. 204.6) y leer **por qué** se dice que el producto es idóneo.
4. **Pedir una alternativa** dentro de tu perfil, si el producto propuesto no encaja, o **no operar**.
5. **Contrastar con una segunda opinión** de otro profesional autorizado (§10), o comprobar el producto en su **KID** (G5 §4.3).
6. **Si ya firmaste algo que no encajaba**, conservar el cuestionario, el informe, el contrato y los extractos: son la base de una reclamación (§9). **Un cuestionario «inflado» o una firma sin leer** son un riesgo para ti, no solo para la entidad.
7. **Cambiar de entidad** o de modalidad de servicio (p. ej., solo ejecución de órdenes, donde la entidad **no evalúa conveniencia en productos no complejos**; art. 207 Ley, y asumes tú la decisión) es una opción real, con sus propios riesgos. Nada de esto sustituye una consulta con un profesional o con la CNMV.

7. Lista de comprobación: 15 preguntas antes de contratar

1. **¿Está inscrito en el registro de la CNMV (ESI, EAF, EAFN o agente) o del Banco de España?** ¿Con qué número y para qué servicios?
2. **¿El asesoramiento es independiente o no independiente?** Que lo diga **por escrito** (art. 143.1.a RD 813/2023).
3. **¿De quién cobra, además de mí?** ¿Recibe retrocesiones, comisiones o beneficios de gestoras o emisores? ¿Cuánto y cuándo me lo comunicará?
4. **¿Cuál es el coste total** en euros y en % durante el primer año y cada año, **sumando** servicio, producto, plataforma, custodia y cambio de divisa? (art. 143.1.c)
5. **¿Qué porcentaje de lo que recomienda es producto propio** o del grupo? ¿Cuántas alternativas de terceros por categoría?
6. **¿Quién custodia mi dinero y mis valores?** ¿Están **a mi nombre**? Una EAF/EAFN **no** puede tenerlos (art. 128.1.d).
7. **¿Qué garantías existen?** ¿FOGAIN, FGD, otro país? ¿Cubre el importe que tengo allí? (§9.5)
8. **¿Qué pasa si el asesor se jubila, enferma o desaparece?** ¿Quién tiene acceso a mis datos, hay sucesor, puedo llevarme mis posiciones? (Hay EAFN de **persona física**.)
9. **¿Qué seguro de responsabilidad civil o capital** respalda su actividad? (EAFN: **1.000.000 €** por reclamación en el supuesto de seguro, art. 5.3 RD; EAF: capital de **75.000 €**).
10. **¿Cómo documentan** mi perfil, la **declaración de idoneidad**, los informes periódicos y los cambios? ¿Con qué frecuencia me dan **informes de costes**?
11. **¿Cómo se gestionan los conflictos de interés** y qué política de incentivos aplican? ¿Pueden dármela por escrito?
12. **¿Cómo reclamo** si hay un problema? ¿Cuál es su SAC o Defensor del Cliente y su plazo? (§9)
13. **¿Qué compromiso de permanencia, penalización o coste de salida** hay? ¿Puedo transferir mis posiciones a otra entidad?
14. **¿Qué formación y certificaciones tiene quien me asesora y cómo acredita sus conocimientos** ante la CNMV (art. 217)? Una credencial **no es una garantía**.
15. (Cripto) **¿Es CASP en el registro de ESMA y para qué servicios? ¿Dónde se custodian mis criptoactivos y cómo se segregan?** Ver dossier 14.

8. Tipos de estafa de «asesores» y su relación con los patrones de bulo

Tipo	Cómo funciona	Cómo cruzarlo con los registros	Rasgo de bulo
Clonación de entidades	Copian el nombre, logo y datos de una entidad **autorizada** o de la CNMV, con otra web o teléfono	Comprueba **web, teléfono y dirección** en el registro oficial y llama **tú** al número del registro. Las advertencias de la CNMV y de supervisores extranjeros pueden incluir clones **[VERIFICAR para casos concretos]**	Autoridad falsa: se **apropia de una marca de confianza**
«Gurús» en redes y grupos (Telegram, WhatsApp, YouTube)	Recomendaciones personalizadas, «señales» y cursos; captación hacia una plataforma	Actividad reservada si es **recomendación personalizada a cambio de dinero** sin autorización. Mira si hay registro, riesgos informados y conflicto de interés (cobra de la plataforma)	Cuentas anónimas, **resultados no verificables**, urgencia, ganancias sin pérdidas visibles
Falsos asesores de cripto	Piden transferir a una «plataforma» o monedero; luego exigen «impuestos» o «tasas» para retirar	Autorización **MiCA** en ESMA; ¿custodia o intercambio autorizados? (§5.3). Captar clientes en la UE desde un tercer país **sin** autorización no es «iniciativa del cliente» (art. 61)	Promesas de **staking o rendimientos garantizados**, plataforma sin dirección real
«Recuperadores de fondos»	Ofrecen recuperar el dinero perdido a cambio de un **adelanto**	**Ninguna autoridad cobra por tramitar** una reclamación: el FOGAIN **nunca pide dinero** a quien solicita una indemnización y avisa de estafas que usan su nombre (web de FOGAIN)	Explotan el pánico de la víctima; segunda estafa sobre la primera
Rentabilidad «garantizada»	Promesa fija sin riesgo	Una entidad autorizada **no puede garantizar** rentabilidad de renta variable o cripto; CNMV consejo 5: desconfiar de altas rentabilidades sin riesgo	El clásico: **titular sin dato**
Esquemas piramidales o de captación	Cobras por traer a otros	CNMV consejo 3	Estructura de recompensa por captar
- **Cruce con patrones de bulo** (ver `cerebro/documentos/patrones-de-bulos.md`): comparten **afinidad** («te lo cuenta alguien como tú»), **urgencia**, **fuente anónima o sin registro**, **prueba social fabricada** (capturas de ganancias) y **ausencia de documento verificable**. Un recibo de ganancias en una captura no es un documento.			
- **Si ya has pagado**: no continúes aportando (consejo 9 de la CNMV), conserva pruebas, **avisa a la CNMV** y **denuncia** en Policía, Guardia Civil o juzgado (consejo 10). Ver §9.4.			

9. Qué hacer si algo va mal

9.1 Orden recomendado por la propia normativa de reclamaciones (descriptivo)

1. **Reclamar por escrito a la entidad** (Servicio de Atención al Cliente o Defensor del Cliente), con fecha, y **guardar copia sellada** o justificante (CNMV). Su dirección debe estar en oficinas y web.
2. Si no estás de acuerdo con la respuesta, o **ha pasado un mes sin respuesta**, puedes acudir a la CNMV (si es servicio de inversión) o al Banco de España (si es banca, ver abajo).
3. Si buscas una **indemnización**, la vía es **arbitral o judicial**; los informes de CNMV y Banco de España **no la reconocen**.

9.2 Plazos y efectos (comprobados hoy)

Trámite	Plazos	Efecto	Fuente
SAC o Defensor del Cliente (entidad)	**2 meses** para dictar un pronunciamiento razonado; notificación en **10 días naturales** desde la resolución	Resolución interna de la entidad	CNMV, página de Reclamaciones (leída hoy)

Trámite	Plazos	Efecto	Fuente
Servicio de Reclamaciones de la CNMV (Oficina de Atención al Inversor)	Acceso si hay desacuerdo o **1 mes sin respuesta**; **1 año** para presentar desde la respuesta; no se admiten hechos de más de **5 años** (contado hasta la reclamación a la entidad). Tras la admisión, la entidad dispone de **21 días naturales** para alegar y el reclamante otros **21** (según la fuente; ver §13). **Plazo máximo de resolución de 90 días naturales** **[VERIFICAR: lo tomé de la lectura de la web, no de una norma]**	Informe **informativo y no vinculante** para las partes; **no es un acto recurrible** ni incluye valoración económica de daños	CNMV, Reclamaciones; guía de criterios
Banco de España (Departamento de Conducta de Entidades)	**Requisito obligatorio**: reclamación previa a la entidad. Se acude al Banco de España si no te contestan o no estás conforme en **15 días hábiles** (servicios de pago), **1 mes** (otras reclamaciones, si eres consumidor) o **2 meses** (otras, si no eres consumidor). **Se inadmiten** las de consumidores si ha pasado **1 año** desde la reclamación a la entidad (art. 18.1.e Ley 7/2017) y las de hechos de más de **5 años** sin reclamación previa a la entidad	Informe motivado **no vinculante** [lo confirmé en resultados de búsqueda de páginas del propio Banco de España, no en una lectura completa; **plazo de resolución** con cifras discrepantes entre fuentes: 90 días o 4 meses; **[VERIFICAR]**]	Portal del Cliente Bancario (leído hoy); resultados de búsqueda de bde.es (parcial)
Vía arbitral	Voluntaria para las dos partes	Laudo vinculante si ambas aceptan	**No verificado hoy** **[VERIFICAR: Sistema Arbitral de Consumo, Junta Arbitral y cláusulas de arbitraje de tu contrato]**
Vía judicial	Los plazos de prescripción dependen de la acción ejercitada	Sentencia con efectos económicos; **requiere abogado y procurador** salvo excepciones	**No verificado hoy** **[VERIFICAR con un abogado: no he comprobado plazos de prescripción ni costas]**

9.3 Quién resuelve qué

- **CNMV (Servicio de Reclamaciones)**: actuación de **ESI**, **entidades de crédito cuando prestan servicios de inversión** y **gestoras de fondos y sociedades de inversión**.
- **Banco de España (Departamento de Conducta de Entidades)**: conducta y transparencia de entidades **de crédito y de pago** (depósitos, hipotecas, tarjetas; las reclamaciones por servicios de inversión del banco van a la CNMV) **[VERIFICAR el reparto exacto según el producto]**.
- **CNMV y Banco de España no resuelven** si una cláusula es nula ni fijan indemnizaciones: eso lo hace un tribunal o un árbitro.
- **Otros países del EEE**: si el proveedor es de otro país, la CNMV remite a **FIN-NET** (red europea de resolución de conflictos financieros).
- **Cripto**: las reclamaciones sobre CASP se rigen por su autoridad nacional y por el contrato; para el **servicio de reclamaciones** del CASP, MiCA exige procedimientos internos **[VERIFICAR el detalle y los plazos; no los he leído]**. Ver dossier 14, §9.

9.4 Denuncias

- Si crees que hay **fraude o una entidad no autorizada**: **avisa a la CNMV** (consejo 10 del Decálogo) y **denuncia** ante Policía, Guardia Civil o juzgado. Conserva capturas, extractos, números de cuenta, mensajes y datos de las transferencias.
- **Plazos urgentes**: hablar cuanto antes con tu banco sobre un posible **bloqueo o devolución** de una transferencia reciente **[VERIFICAR el régimen de pagos no autorizados y autorizados con engaño; no lo he consultado]**.

9.5 Garantías: qué cubren y qué no

Fondo	Qué cubre	Límite	Qué no cubre
FGD (depósitos en entidades de crédito)	**Depósitos** y, **con una garantía independiente de la de depósitos**, los **valores** depositados en la entidad si **no los devuelve**, valorados por su mercado el día de la declaración	**100.000 € por titular y entidad**, para cada garantía (FGD, leído hoy)	**Pérdidas de valor** de los valores; riesgo de crédito relacionado; excepciones como valores confiados en países de baja tributación (FGD)
FOGAIN (ESI y gestoras)	Recuperación del **efectivo y de los instrumentos** entregados a una entidad adherida, si no puede devolverlos por **concurso** o por **declaración de la CNMV** de incapacidad tras **21 días hábiles** sin respuesta (art. 190 Ley 6/2023; guía CNMV)	**100.000 € por inversor** (guía CNMV; la Ley remite al reglamento)	**Pérdidas de mercado**, insolvencia del **emisor**, **chiringuitos** y bienes tangibles (sellos, obras de arte) (guía CNMV)

Fondo	Qué cubre	Límite	Qué no cubre
- **Adheridas al FOGAIN**: SV, AV, SGC y gestoras que presten gestión de carteras. Según la **guía de la CNMV sobre EAF**, **las EAF no tienen fondos ni valores de clientes y su actividad no está cubierta por el FOGAIN**. El **art. 188** de la Ley 6/2023 dice que deben adherirse las ESI **y las EAFN**, pero el preámbulo del RD 1180/2023 (según una fuente secundaria) aplaza esa obligación hasta que se fije el régimen de aportaciones. **Estado actual de la adhesión de EAF/EAFN: [VERIFICAR]** (las guías de la CNMV que leí no tienen fecha visible).			
- **Entidades de otro país de la UE**: tienen **su propio fondo**; la cobertura puede ir **desde 100.000 € hasta 20.000 €** (mínimo europeo), según la guía de la CNMV.			
- **Cripto**: **no verifiqué** si un CASP está cubierto por algún fondo **[VERIFICAR]**; el dossier 14 trata la protección del inversor en cripto.			
- El FOGAIN avisa de **estafas que usan su nombre** y declara que **nunca pide dinero** a quien solicita una indemnización (fogain.com, leído hoy).			
- Compara con G2 §6 (FGD) y G3, sin repetir.			

10. Cuándo es útil un asesor y cuándo no (criterios, sin decir si lo necesitas tú)

10.1 Factores que suelen pesar

Factor	Cuando tiende a pesar más	Cuando tiende a pesar menos
Complejidad	Productos con derivados, estructurados, no cotizados, varias divisas, ETFs de EE. UU. o cripto (G5 §4.3, G7)	Cartera de pocos productos simples que entiendes
Patrimonio y coste	El coste fijo del servicio es pequeño frente al patrimonio (ver §4.4: 1.200 € = 1 % de 120.000 €)	Patrimonio pequeño donde el coste porcentual es alto
Situaciones de vida	**Herencia**, **venta de empresa**, jubilación, divorcio, **cambio de residencia** a otro país (G12 §8 y §10)	Vida estable sin hitos fiscales
Tiempo y conocimiento	Falta de tiempo o de formación; necesidad de una segunda opinión	Interés y tiempo para formarse
Comportamiento	Dificultad para no actuar bajo estrés (G14, pendiente)	Disciplina probada
Fiscalidad	Múltiples fuentes de renta, rentas extranjeras (G12 §9)	Rendimientos simples con retención
- Es un **marco de criterios**; **no** indica que debas o no contratar a nadie.		

10.2 Asesor fiscal frente a asesor financiero

	Asesor fiscal	Asesor financiero (EAF/EAFN/banco)
Qué resuelve	Qué se declara y cómo tributa lo ya hecho o planeado: IRPF, Patrimonio, Sucesiones, modelos informativos (G12)	Qué productos o carteras encajan con tu perfil (idoneidad) y su coste
Regulación	Colegios y normas profesionales; **no** autorización CNMV por esa condición	**Registro CNMV**, normas de conducta, FOGAIN según el tipo (§2, §9.5)
Qué NO puede hacer	Recomendar productos concretos por esa condición **[VERIFICAR]**	Dar **asesoramiento fiscal vinculante** por su registro de inversión (es otra actividad profesional) **[VERIFICAR]**
Cuándo se solapan	Un buen plan puede requerir **ambos**: la fiscalidad cambia el resultado neto (G5 §7, G12)	Pide que **coordinen** sus informes

11. Cómo preparar la primera reunión y revisar la relación cada año

11.1 Antes de la primera reunión

1. **Comprueba el registro** de la entidad y de la persona (§5) **antes** de ir, y apunta el número.
2. **Documentos** que conviene llevar: ingresos y gastos fijos, deudas (G3), liquidez, **extractos de inversiones**, pólizas y planes (G6), situación fiscal (últimas declaraciones), **objetivos** y **plazos** de cada uno y qué **pérdida máxima** soportarías sin tocar tu vida (esto lo defines tú, no la entidad).
3. **Preguntas** de §7.
4. **Límites que fijar por escrito**: tipos de producto que **no** quieres, divisa, plazo, importe máximo de cada operación, si autorizas **cambios sin consulta** (gestión) o **solo recomendaciones** (asesoramiento).
5. **Qué pedir antes de firmar**: contrato, **política de incentivos**, política de conflictos, **tarifas**, información de costes ex ante (art. 143.1.c) y **declaración de idoneidad** de cualquier recomendación (art. 204.6).
6. **No firmes en la primera reunión** si no has tenido tiempo de leerlo [mi lectura, no una norma].

11.2 Revisión anual de la relación

- **Costes ex post**: compara el informe de costes y gastos anual (art. 143.1.c RD) con el **ex ante** que te dieron al principio.

- **Pagos de terceros**: si la entidad recibe incentivos continuos, debe informarte **al menos una vez al año** del importe efectivo (art. 120.5.c RD).
- **Idoneidad**: si prometieron evaluación periódica, el informe debe indicar cómo se ajusta tu inversión a tus circunstancias (art. 204.8).
- **Cambios en tu vida** (hijos, trabajo, herencia, compra de vivienda) y **cambio de perfil**: avisa por escrito.
- **Rentabilidad neta de costes** frente a un **objetivo y un índice de referencia** pactados de antemano (tracking difference, G5 §3.2).
- **Registro**: vuelve a comprobar que la entidad sigue **inscrita** y **sin sanciones ni advertencias**.
- **Conflictos nuevos**: cambios de propietario o de gama de productos.
- **Cuándo cambiar** es una decisión tuya; esta guía solo señala **qué mirar**.

12. Errores comunes y señales a vigilar

1. **No comprobar el registro** o hacerlo con los datos de contacto que te da la propia oferta (§5.2).
2. **Confundir «gestor», «asesor» y «agente»**: la responsabilidad legal es distinta (§2).
3. **Dar por independiente** a quien cobra retrocesiones (§3.1).
4. **Mirar solo el TER** del fondo y no el coste total (servicio + producto + plataforma) (§4.4).
5. **Aceptar un cuestionario que no refleja** tu situación o firmar sin leer la **declaración de idoneidad** (§6).
6. **Pensar que una garantía cubre cualquier pérdida**: no cubre pérdidas de mercado (§9.5).
7. **Pagar por adelantado a «recuperadores»** (§8).
8. **Dejar pasar los plazos**: 1 año y 5 años en las reclamaciones (§9.2).
9. **Fiarse de rankings de «mejores asesores»** con enlaces de afiliación: **sesgo comercial** (como en G5 §10).
10. **Una credencial** (EFPA u otra) **no sustituye** al registro CNMV ni a la lectura del contrato. - **Señales a vigilar**: cambios de la **Ley 6/2023** y del **RD 813/2023** (consolidado el 8-oct-2026: comprueba si cambió algo tras esa fecha); desarrollo del régimen de aportaciones al **FOGAIN** para EAF/EAFN; **supervisión de MiCA** y actualización semanal del registro de ESMA (el 8-oct-2026 ESMA publicó expectativas sobre servicios relacionados con stablecoins no autorizadas, ver auditoría del 13-oct y dossier 7); nuevas **advertencias** de la CNMV.

13. Lo que no sé / no he podido verificar

- **Verificado hoy en fuente primaria** (3 datos clave más extras): 1. **MiFID II en España**: Ley 6/2023 y **RD 813/2023** (BOE, texto consolidado a 8-oct-2026) con las normas de **independencia (art. 214), incentivos (art. 216), idoneidad (art. 204), conveniencia (art. 205), costes (arts. 143 y 145 RD)** y los arts. 120-121 RD sobre incentivos. 2. **Registros de la CNMV**: ESI, **EAF** y **EAFN**, agentes, entidades de crédito, advertencias y sanciones (páginas de la CNMV leídas hoy). 3. **Canales de reclamación**: CNMV (plazos de 1 mes, 2 meses, 1 año y 5 años) y Banco de España (requisito previo, 15 días hábiles, 1 mes o 2 meses, 1 año y 5 años; art. 18.1.e Ley 7/2017 citado por el propio Banco). 4. **FGD** (garantía de valores independiente, 100.000 €) y **FOGAIN** (guía CNMV, 100.000 €), **MiCA arts. 59, 61 y 81** (DOUE) y **fichero CASPS.csv de ESMA**.
- **Fuente secundaria o parcial**:
- **Plazos del Banco de España**: informe **no vinculante** y plazo de **resolución** (90 días o 4 meses según fuentes) vienen de resultados de búsqueda de páginas del Banco, **no** de una lectura completa.
- **Plazo de 90 días naturales y los 21 días de alegaciones en la CNMV**: de la lectura de una herramienta sobre la web de la CNMV; **no los vi en el texto que leí directamente** del apartado de tramitación **[VERIFICAR]**.
- **Adhesión de EAF/EAFN al FOGAIN**: las guías de la CNMV (GR04 y GR14) no tienen fecha visible; el preámbulo del RD 1180/2023 solo lo conozco por resultados de búsqueda. **Estado actual [VERIFICAR]**.
- **Guía Técnica 4/2017 de la CNMV** y su modificación de 2020: **no leí la lista** de titulaciones; EFPA solo por su propia descripción y por resultados de búsqueda.
- **No verificado**:
- Texto del **Reglamento Delegado (UE) 2017/565** (arts. 33-43, 50, 54-56): solo las remisiones.
- **Arbitraje de consumo**, prescripción y costas judiciales, y **régimen de pagos no autorizados o con engaño**.
- **IVA** de los honorarios de asesoramiento y su **deducibilidad en el IRPF** (solo leí el art. 26.1.a).
- **Reclamaciones contra CASP** (procedimiento interno MiCA) y **cobertura de FOGAIN/FGD sobre criptoactivos**.
- **Ámbito exacto** de cada supervisor según el producto (Banco de España frente a CNMV) en servicios mixtos.
- **Recuento de CASP españoles** (15 filas con la CNMV como autoridad) calculado a mano; ESMA integra el registro en sus sistemas durante 2026.
- **Acceso a la CNMV** vía automatizada dio 403 en la dirección `/portal/Consultas/...`; usé la dirección `/Portal/...` que sí abre. Algunos registros (buscadores) son **dinámicos** y no los consulté con ningún nombre.
- **Cálculos**: §4.4 son cálculos míos con supuestos hipotéticos (rentabilidad bruta 6 %, comisión constante, sin impuestos). La comisión del asesor y la del producto **no son siempre aditivas** en la práctica (hay descuentos, tramos y bases distintas).
- **Aviso**: no recomiendo ni desaconsejo entidades, asesores, plataformas, certificaciones ni productos; esta guía **no dice si necesitas un asesor**.

14. Guías relacionadas

- **G2** (cómo funciona un banco, FGD), **G3** (hipotecas y reclamaciones por comisiones), **G4** (renta fija), **G5** (acciones, ETFs y fondos; comisiones y KID), **G12** (fiscalidad completa), **dossier 14** (custodia y seguridad: cómo comprobar un CASP, estafas y

reclamaciones en cripto).

- Serie completa: todas las guías están hechas (ver MAPA).